

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA

Santa Marta D.T.C. e H., miércoles, quince (15) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

MAGISTRADO PONENTE DR. ADONAY FERRARI PADILLA.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000- 2018-00368-00.

L_a PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN –

PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES, formularon demanda contra la NACIÓN – AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, MINISTERIO DEFENSA NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE SANTA MARTA Y PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P, tendiente a obtener las declaraciones que seguidamente se indican:

1. PETITUM.

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES, instauró demanda encausada bajo el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos ante esta jurisdicción a fin de obtener las declaraciones y condenas que se transcriben seguidamente¹:

“PRIMERA: Que se declaren vulnerados los derechos e intereses colectivos, al: 1) goce de un ambiente sano ii) la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de

¹ Se transcribe incluso con errores de ortografía y gramática.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

especial importancia ecológica, y la preservación y restauración del ambiente, por parte de las Entidades Públicas demandadas.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, se amparen y protejan los derechos colectivos señalados en los literales a) y c) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.*

TERCERA: Ordenar a CORPAMAG que establezca medidas orientadas a la reducción de fuentes de contaminación en la Bahía de Santa Mara que permitan su recuperación ambiental.

CUARTO: Ordenar a CORPAMAG hacer cumplir las normas sobre vertimientos que permita mejorar la calidad de agua que es descargada en la bahía de Santa Mara. Para el efecto deberá i) Efectuar un control periódico a todos los vertimientos para garantizar que las descargas cumplan con las normas de calidad del vertimiento, y II) Requerir de forma inmediata a todas las empresas del sector industrial, comercial y de los servicios que hacen sus vertimientos sin autorización a la Bahía de Santa Marta, para que tramiten los correspondientes permisos que trata la Resolución 1433 de 2004, Decreto 3100 de 2003. y en especial, los artículos 104 y 191 del Decreto 1541 de 1.978, artículo 102 del Decreto Ley 2811 de 1.974. hoy compilados en los Artículos 2.2.3.2.12.1 y 22 32 19.6 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente No 1076 de 2015, y de los artículos 39, 40,41, 42, 43, 44, 45 46, 47. 48, 49. 50.51, 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58. y 59 del Decreto 3930 de 2010, igualmente compilados en el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto 1076 de 2015; así como en la Resolución 0883 del 18 de mayo del 2018. mediante la cual, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció las parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas.

QUINTO: Ordenar a CORPAMAG priorizar las inversiones a la ejecución de proyectos obras y actividades que garanticen la recuperación de los cuerpos de agua y evitar la sedimentación en la bahía de Santa Marta Igualmente, ordenar que participe en la cofinanciación de proyectos con las demás autoridades ambientales y territoriales demandadas, a fin de reducir y mitigar el impacto de actividades contaminantes del ambiente y los recursos naturales en esa bahía especialmente aquellas de todas aquellas relacionadas para lograr el saneamiento de las aguas de la Bahía, ordenes que se deben cumplir dentro de un término no superior a un año.

SEXTO Ordenar a CORPAMAG que implemente un sistema de monitoreo constante de la calidad de las aguas, y un sistema de alertas tempranas en la bahía de Santa Marta, que permita generar información en tiempo real de las condiciones fisicoquímicas y los niveles de contaminación en esos cuerpos de agua.

SEPTIMO: Ordenar a ANLA hacer seguimiento constante y permanente a las obligaciones impuestas en los actos administrativos que otorgan licencias ambientales, para proyectos que impliquen la ejecución de obras y actividades o proyectos de gran minería.

OCTAVO: Ordenar a la ANLA que en caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas en los actos administrativos de licenciamiento ambiental, de inicio de forma inmediata a los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios de carácter ambiental, así como ordenar que se imparta celeridad al

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

trámite de los procesos sancionatorios de carácter ambiental actualmente en trámite.

NOVENO: Ordenar a la ANLA que participe en la cofinanciación de proyectos con las demás autoridades ambientales y territoriales demandadas, a fin de reducir y mitigar el impacto de las actividades contaminantes del ambiente y los recursos naturales en la bahía de Santa Marta, especialmente aquellas, relacionadas con el saneamiento de sus aguas, dentro del término que prudencialmente esa Corporación Judicial disponga.

DÉCIMO: Ordenar al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta "DADSA" que establezca medidas orientadas a la reducción de fuentes de contaminación en la Bahía de Santa Marta, entre ellas las generadas por los vertimientos de aguas residuales que se hace a través del emisario submarino, y que permitan su recuperación ambiental, así como implementar sistemas de monitoreo de calidad de aguas y de alertas tempranas en tiempo real en la Bahía de su ciudad.

DÉCIMO PRIMERO: Ordenar a CORPAMAG y al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta "DADSA" que de conformidad con el artículo 63 Ley 99 de 1993, expidan normas sobre calidad de los vertimientos a las aguas marinas, de conformidad con el artículo 2.2.3.3,4.8 del Decreto 1076 de 2015, que consagra a su favor la facultad para expedir este tipo de reglamentaciones de rigor subsidiario a la norma de vertimiento. teniendo como parámetro o punto de partida. la Resolución 0883 del 18 de mayo del 2018, mediante la cual, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estableció los parámetros y valores límites máximos permisibles en los varamientos puntuales a cuerpos de aguas marinas.

DECIMO SEGUNDO: Ordenar a la Alcaldía de Santa Marta que implemente un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos "PSMV", a través de programas para el manejo adecuado, disposición final y sistemas de tratamiento de las aguas residuales y vertimientos que genera su Distrito Turístico, Cultural e Histórico hacia la bahía, el cual debe contar con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales que son descargadas a las aguas marinas, de conformidad con la Resolución 0883 de 2018 expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o con sujeción a las que expidan las autoridades ambientales con competencia en esa jurisdicción.

DECIMO TERCERO: Ordenar al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta "DADSA" hacer seguimiento y control constante a la calidad de los vertimientos que origina su Distrito Turístico, Cultural e Histórico hacia su bahía, y en caso de incumplimiento, se inicie con carácter prioritario los correspondientes procesos sancionatorios de carácter ambiental contra sus responsables.

DÉCIMO CUARTA: Ordenar al Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental de Santa Marta "DADSA" que participe en la cofinanciación de proyectos con las demás autoridades ambientales y territoriales a fin de reducir y mitigar el impacto de actividades contaminantes del ambiente y los recursos naturales en la bahía de Santa Marta, especialmente aquellas. relacionadas con el saneamiento de las aguas de sus aguas, dentro del término de un año siguiente a la sentencia.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

DÉCIMO QUINTA: Ordenar a la Alcaldía Distrital de Santa Marta que imponga las medidas preventivas de suspensión inmediata de vertimientos respecto de todas aquellas actividades que generen aguas residuales sin tratamiento previo a la Bahía de Santa Marta, y dar traslado de las mismas a la Autoridad Ambiental competente, de conformidad con los artículos 96 y 97 de la Ley 1BD1 de 2015. Y 17 de la Ley 1333 de 2009.

DÉCIMO SEXTA: Ordenar a la Alcaldía Distrital de Santa Marta que participe en la cofinanciación de proyectos con las demás autoridades ambientales demandadas a fin de reducir y mitigar el impacto de actividades contaminantes del ambiente y de los recursos naturales en su bahía, especialmente aquellas, relacionadas con el saneamiento de las aguas de la Bahía de Santa Marta, dentro del año siguiente a la sentencia que ponga fin a este proceso.

DECIMA SEPTIMA: Ordenar a la Alcaldía Distrital de Santa Marta elaborar un Inventario de vertimientos realizados a la Bahía de Santa Marta, con su correspondiente caracterización cuantitativa y cualitativa y hacer seguimiento constante a los mismos.

DECIMA OCTAVA: Ordenar a la Dirección General Marítima que adelante con prioridad las investigaciones y los procesos administrativos sancionatorios por accidentes a siniestros marítimos, especialmente aquellos en los cuales se haya generado contaminación marina, o se haya generado un riesgo grave de contaminación marina.

DÉCIMA NOVENA: Ordenar a Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P. efectuar monitoreo y control constante a los vertimientos que realiza la ciudad de Santa Marta a la Bahía, de cuyo resultado deberá rendir informes trimestrales a esa Corporación Judicial. Lo anterior con el fin de impedir que incorporen a las corrientes receptoras sus vertimientos sin previo tratamiento.

VIGÉSIMA: En caso que las empresas del sector industrial, comercial y de los servicios, no cumplan con las normas sobre calidad de vertimientos previsto en la Resolución 0886 de 2018 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como las que expidan las autoridades ambientales competentes en esa jurisdicción al amparo del principio de rigor subsidiario, se ordene a la ANLA. CORPAMAG y a DADSA Santa Marta, que impongan la reubicación de aquellas empresas, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Decreto 3930 de 2010, compilado en el artículo 2.2.3.3.4.12 del Decreto Único Reglamentario del sector ambiente 1076 de 2015. conforma a la cual, cuando quiera que no puedan por otro medio garantizar la adecuada disposición de sus vertimientos, deberán reubicar sus instalaciones2.

VIGESIMA PRIMERA: De acuerdo con la facultad amplia que tiene el juez de los derechos colectivos, respetuosamente solicito impartir otras ordenes que a juicio de esa Corporación Judicial considere necesarias para la protección de los derechos e intereses cuya protección se invoca en este proceso”.

2. CAUSA PETENDI.

2.1. FUNDAMENTOS DE HECHO.

Los supuestos fácticos en los cuales se sustenta el libelo aparecen descritos a folios 12 y 18 del numeral 1 del expediente digital², y se transcriben seguidamente así³:

“3 1 La bahía de Santa Mara se ubica al noreste del Caribe colombiano, en el departamento de Magdalena: geomorfológicamente está delimitada al norte por punta de Betín, y al sur por punta de Gaira; en ella se desarrollan diferentes actividades económicas (turismo, pesca, transporte y almacenamiento y transferencia de carbón), a la par que constituye el principal ecosistema marino de esa ciudad.

3.2.- Sin embargo las múltiples actividades socioeconómicas que se desarrollan en esta zona costera representan fuentes de contaminación a la bahía de Santa Marta que pueden atentar en diferentes escalas contra el equilibrio ecológico de los ecosistemas y producir cambios en el entorno natural, incluso representan un serio peligro para la salud pública.

3 3.- También producto de los proyectos de expansión comercial y portuaria en la ciudad de Santa Marta, los cuerpos de agua de la Bahía, sus ecosistemas y los recursos hidrobiológicos que la conforman, se han visto grave y drásticamente afectados, especialmente por la alta contaminación que incide en la calidad del agua en las áreas costeras, lo que ha generado la rápida degradación de su hábitat y biodiversidad, impactando de manera negativa muchas actividades económicas y bienestar social.

3.4.- En este sentido el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras IVEMAR" en diagnóstico efectuado en 2014, concluyo, que "...El recurso hídrico marino-costero del departamento de Magdalena se ha visto afectado por el aumento de la población costera, el inadecuado manejo de sus residuos y por las diferentes actividades socioeconómicas que se desarrollan, como operaciones portuarias, turismo de sol y playa, comercio, incremento de construcciones sobre la línea de costa, entre otros. Adicionalmente, la agricultura y minería que si bien se desarrollan en la cuenca alta, afectan el recurso hídrico en la cuenca baja. Estas actividades generan residuos líquidos o sólidos como aguas servidas. industriales, de lastre o de sentinas que contienen agentes contaminantes (hidrocarburos. grasas y aceites, sedimentos, microorganismos. nutrientes, metales pesados, entre otros) que pueden deteriorar la calidad del agua y limitar su uso..."»

3.5.- Todo lo anterior ha incidido significativamente en la generación de problemas ambientales en áreas de ecosistemas estratégicos que se materializa en altos grados de contaminación de sus aguas, además de las amenazas para la salud pública, y el riesgo que implica el contacto primario o secundario en el área costera de Santa Marta, en el cual adicionalmente se desarrolla la pesca artesanal, principal fuente de sustento de poblaciones nativas.

3.7 - Las cargas contaminantes que ingresan a la bahía de Santa Marta. provienen de diversas fuentes, a} el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento o parcialmente tratadas procedentes de aguas arriba. b) los vertimientos que efectúan empresas industriales, comerciales y de los servicios. c) los vertimientos de

² Documento “1.Expediente digitalizado”
³ Se transcribe incluso con errores de ortografía y gramática.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

aguas residuales urbanas provenientes propiamente de la ciudad, d) vertimientos de la sociedad portuaria con aporte de partículas contaminantes: Y, e) la disposición de residuos sólidos, plástico y micro plástico.

3.8.- En los términos del artículo 1° del Decreto 1875 de 1979, se entiende por contaminación marina, la introducción por el hombre, directa o indirecta de sustancias o energía en el medio marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar y menoscabo de los lugares de esparcimiento.

3.9.- La Contraloría General de la República en ejercicio de su función de control de advertencia en abril de 2014, frente a la generación de impactos ambientales en esta bahía del país, concluyó que la contaminación en la bahía de Santa Marta era consecuencia de actividades antrópicas sobre los ecosistemas y recursos naturales, así como derivado de una responsabilidad compartida, pero diferenciada entre actores, consecuencia de una desarticulación entre entidades que tiene relación con la problemática ambiental que se presenta en Santa Marta. En consecuencia, las causas determinantes de la contaminación, fueron definidas así por el Órgano de Control, así:

(...) 3.10. Otro aspecto que inciden en la contaminación de este ecosistema estratégico, es la ocupación de las zonas que conforman la llamada ronda hídrica del río manzanares. En este sentido el órgano de control señaló que"... evidenció el incumplimiento al Decreto Ley 2811 de 1974 respecto a la ausencia total de ronda hídrica en la cuenca baja del río manzanares (ocupación ilegal) y, desde el Puente Carretera Troncal Caribe hasta la desembocadura del río en el Mar Caribe, donde se presentan siete (7) puntos de captación ilegal y ciento quince (115) puntos descargas directas. Situaciones como esta, se reflejan directamente en la calidad del recurso, el cual en este caso presentó para la cuenca baja del río manzanares sobrepaso de los límites permisibles estipulados en cuanto a los parámetros de turbidez, coliformes totales, hierro y nitratos, incumpliendo el Decreto 1594 de 1984. Decreto 1541 de 1978 y la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente...6

3 11 El emisario submarino también contribuye con la contaminación. El informe técnico del control de advertencia, igualmente señala, que " la operación del emisario submarino no cuenta con un sistema de separación de sólidos, ni de tratamiento preliminar de aguas, lo cual ha generado el vertimiento de una gran cantidad de material sólido (tanto flotante como suspendido) al hecho marino desde que comenzó su operación, esto es abril de 2000, a la fecha, aspecto que está en contravía de los que esta contractualmente pactado con el propósito de evitar material flotante en la zona descarga y aumento de la turbiedad de la columna de agua... Así mismo, se evidenció el incumplimiento de los requerimientos establecidos en la licencia ambiental en cuanto a infraestructura (tapas herméticas de colectores) y manejo de sustancias (lodos activados) establecidos en protección del recurso natural receptor y la comunidad adyacente e involucrada, evidenciando además incumplimiento del marco jurídico de funciones y fines de las autoridades ambientales con competencia en el tema y la naturaleza de la licencia ambiental, como instrumento de gestión, planificación, prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos, además de las

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Resoluciones 242 de 1999, 431 de 2010. 1023 de 2005 del Ministerio de Ambiente, la Ley 9 de 1979 (artículo 24 y 31) y el artículo 17 del Decreto 1713 de 2002...”

3.12 Ocupación ilegal de áreas de uso público: Al respecto informó la Contraloría que ...la CGR emitió función de control de advertencia el 4 de octubre de 2013 en la que señaló el riesgo para el Estado frente a la invasión de bienes de uso público por parte de construcciones irregulares que tienen un aumento significativo además de otras regiones de Santa Marta así como de cara al desarrollo de actividades petroleras, obras públicas viales y actividades mineras en áreas de baja mar y de costas. Estas situaciones de ocupación ilegal generan la disposición inadecuada de residuos y aguas residuales, la construcción de corredores viales sin planificación con el consecuente corte y relleno de manglares. la afectación a pastos marinos y corales con la construcción de áreas suntuosas y de gran magnitud como en el caso de la zona de Pozas Colorados que incluso pueden llegar a generar afectaciones aguas abajo con impactos regionales de erosión costera. Adicionalmente, se advierte por la Contraloría que los ordenamientos territoriales están permitiendo áreas de expansión urbana en zonas de bajamar, poniendo en riesgo la población que allí se asienta y las inversiones públicas y privadas que se efectúen...”

3.13 - A modo de conclusión el informe resultante de la función de control de advertencia, enfatizo:

(...) 3.14. En consecuencia, si las cargas contaminantes descargadas a la Bahía de Santa Marta están afectando seriamente sus recursos hidrobiológicos, también están poniendo en peligro la vida humana y la salud pública de los habitantes de la región, en razón a la presencia de sustancias infecciosas contaminantes con serias implicaciones a la salud humana.

3.15.- En este contexto, el informe técnico producto de la función de control de advertencia de la Contraloría General de la República da cuenta de la magnitud y la gravedad del daño permanente e irreversible a los ecosistemas y recursos hidrobiológicos de la Bahía de Santa Marta, producto de vertimientos domésticos, comerciales incluso industriales a los cuerpos de agua, que destruyen la biodiversidad y las fuentes de subsistencia de las comunidades costeras, convirtiendo esta área en uno de los puntos críticos y más contaminados de la región, circunstancia que amerita a intervención inmediata del juez de los derechos colectivos a fin que adopten las medidas urgentes e integrales. encaminadas a conservar, preservar, corregir y mitigar las graves afectaciones ambientales en la bahía de Santa Marta, que logre la protección de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecológico en esa región, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y su desarrollo sostenible. su conservación, restauración o sustitución de los mismos, conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia estratégica, y demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del ambiente.

3.16.-Con relación al derecho y ejercicio de la propiedad privada, el artículo 5 establece que la misma cumple una función social, dentro de la cual: se encuentra justamente la función ecológica; función que está dirigida a garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo un concepto desarrollo sostenible y sustentable, que permita la elevación de la calidad de la vida y el bienestar social. sin

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

agotar la base de recursos naturales renovables, ni deteriorar si medio ambiente, o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades (Ley 99 de 1993), mandato que se encuentra en perfecta concordancia con el artículo 333 superior, que consagra la actividad económica y la iniciativa privada son libres pero "dentro de los límites del bien común", frente a lo cual, la Corte Constitucional en la sentencia T-254 de 1993, precisó que: (...) Por lo tanto, las autoridades ambientales están en la obligación de exigir el cumplimiento de las normas de vertimiento, incluso, ordenar la reubicación de las empresas que no cumplan con estas disposiciones."

2.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

El extremo activo de la *litis* invocó como fundamentos de derecho, los siguientes:

- Ley 23 de 1973 artículos 1, 19.
- Decreto 2811 de 1974 artículos 134, 135, 136, 141, 142, 145, 164, 165.
- Artículos 222 y 223 del Decreto 1541 de 1978. (Hoy compilados en los artículos 2.2.3.2.21.3 y 2.2.3.2.21.4 del Decreto 1076 de 2015)
- Artículo 228 del Decreto 1541 de 1978. (Compilado el artículo 2.2.3.2.23.1 del Decreto 1076 de 2015)
- Constitución Política de 1991 artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95-8, 366.
- Ley 1333 de 2009.
- Resolución 0883 del 18 de mayo de 2018.
- Artículo 63 de la ley 99 de 1993.

3. ACTUACIÓN PROCESAL.

Al proceso se le imprimió el procedimiento del trámite ordinario previsto en la Ley 472 de 1998, surtiéndose las siguientes actuaciones procesales:

- El medio de control fue presentado en calenda del veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), correspondiéndole por reparto al Despacho del Magistrado ponente.⁴
- Mediante auto de calenda treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), notificado mediante mensaje electrónico de fecha ocho (08) de noviembre de la misma anualidad, fue admitida la demanda, ordenando hacer las notificaciones correspondientes; de igual forma se dispuso la vinculación de las siguientes entidades: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS y CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.⁵
- Por medio de auto de calenda treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), notificado mediante mensaje electrónico de fecha

⁴ Ver folio 85 de la carpeta visible en el numeral 1 "EXPEDIENTE DIGITALIZADO"

⁵ Ver folios 87 a 98 de la carpeta visible en el numeral 1 "EXPEDIENTE DIGITALIZADO"

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

ocho (08) de noviembre de la misma anualidad, se ordenó correr traslado a los extremos demandados de la solicitud de medida cautelar interpuesta por la parte demandante en su escrito de la demanda.⁶

- A través de memoriales radicados los días del dieciséis (16) y diecinueve (19) de noviembre de dos mil dieciocho (2018) las entidades accionadas – DISTRITO DE SANTA MARTA, VEOLIA PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, y MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, describieron el traslado de la medida cautelar.⁷
- Mediante auto de veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), notificado el quince (15) de enero de la misma anualidad, se denegó la solicitud de medida cautelar.⁸
- A través de memoriales presentados los días 22 noviembre, 12 y 18 de diciembre de 2018, 16, 21, 22, y 24 de enero de 2019 las entidades accionadas, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR), NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, DISTRITO DE SANTA MARTA, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (COPAMAG), VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P., MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, y AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES, respectivamente, allegaron contestación de la demanda.⁹
- Por medio de memorial de diecinueve (19) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), la NACIÓN – MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES interpuso incidente de nulidad.¹⁰
- Mediante fijación en lista de calenda treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019) se dio el traslado de las excepciones propuestas.¹¹
- En data del siete (7) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA allegó contestación de la demanda.¹²
- A través de providencia de calenda primero (1º) de abril de dos mil diecinueve (2019), se resolvió declarar la ilegalidad del auto de fecha 18 de marzo *ibídem*, y en su lugar se ordenó correr traslado de

⁶ Ver folios 34 a 40 de la carpeta visible en el numeral 3 “EXPEDIENTE MC”

⁷ Ver folios 41 a 45 de la carpeta visible en el numeral 3 “EXPEDIENTE MC”

⁸ Ver folios a 185 a 208, de la carpeta visible en el numeral 3 “EXPEDIENTE MC”

⁹ Ver folios 104 a 393 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹⁰ Ver folios 1 a 8 de la carpeta visible en el numeral 2 “EXPEDIENTE INCIDENTE NULIDAD”

¹¹ Ver folio 394 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹² Ver folio 395 a 410 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

incidente de nulidad promovido por el Ministerio defensa Nacional¹³, lo cual se llevó a cabo por medio de fijación en lista publicada el diez (10) de abril de la misma anualidad.¹⁴

- Mediante memoriales radicados los días del dos (2) de abril y dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019) el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL AMBIENTAL – DADSA, y LA NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA allegaron contestación de la demanda.¹⁵
- A través de auto de cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019), se resolvió no acceder a la solicitud de nulidad propuesta por el Ministerio defensa Nacional.¹⁶
- Mediante fijación en lista de calenda catorce (14) de agosto de dos mil diecinueve (2019) se dio el traslado de las excepciones propuestas.¹⁷
- Por medio de auto de veintisiete (27) de octubre de dos mil veinte (2020) se denegó la solicitud de agotamiento de jurisdicción respecto de la acción popular radicada bajo el número 47001-2033-000-2018-00258-00, y se ordenó la vinculación de la SOCIEDAD PORTUARIA DE SANTA MARTA y la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA - ESSMAR¹⁸
- Los días 21, 22 Y 29 de enero de dos mil veintiuno (2021), la sociedad INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A, y ESSMAR E.S.P., allegaron contestación de la demanda.¹⁹
- Mediante fijación en lista de veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021), se corrió traslado de las excepciones propuestas.²⁰
- El nueve (09) de febrero del año dos mil veintidós (2022) se llevó a cabo la audiencia de pacto de cumplimiento, declarándose fallida.²¹
- A través de auto de veintitrés (23) de agosto de dos mil veintidós (2022), se decretaron pruebas²², y el veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se celebró audiencia de pruebas.²³

¹³ Ver folios 414 a 416 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹⁴ Ver folio 24 de la carpeta visible en el numeral 2 “EXPEDIENTE INCIDENTE NULIDAD”

¹⁵ Ver folios 450 a 479 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹⁶ Ver folios 29 a 35 de la carpeta visible en el numeral 2 “EXPEDIENTE INCIDENTE NULIDAD”

¹⁷ Ver folio 488-489 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹⁸ Ver folios 557 a 575 de la carpeta visible en el numeral 1 “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

¹⁹ Numerales 4, 6, y 7 del expediente digital

²⁰ Numeral 9 del expediente digital

²¹ Ver carpeta de “AUDIENCIA PACTO CUMPLIMIENTO” expediente digital.

²² Numeral 35 del expediente digital

²³ Numerales 45 y 46 del expediente digital

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

- Finalmente, mediante proveído de calenda tres (03) de abril del año dos mil veinticuatro (2024) se dispuso correr traslado del material probatorio obrante en el proceso, y posterior al mismo correr traslado a las partes y al Agente del Ministerio Público, para que formulen sus alegatos de conclusión.²⁴
- Dentro de la oportunidad otorgada la Procuraduría 52 Judicial Administrativa rindió informe, asimismo ANLA, PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P., CORPAMAG, INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., DISTRITO DE SANTA MARTA, CONTRALORÍA, ESSMAR E.S.P. descorrieron el traslado para alegar de conclusión.²⁵

4. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL.

Conforme se infiere del petitum y causa petendi del libelo, impetra la parte accionante que se conceda el amparo constitucional a los derechos colectivos al *“i) goce de un ambiente sano; ii) existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de especial importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente”*, presuntamente vulnerado por las entidades demandadas.

En ese orden de ideas, solicita se ordene a las entidades demandadas la adopción de medidas encaminadas a: i) la reducción de fuentes de contaminación en la Bahía de Santa Marta que permitan su recuperación ambiental; ii) la priorización de proyectos y actividades que garanticen la recuperación de los cuerpos de agua y evitar la sedimentación en la bahía de Santa Marta; iii) la implementación de sistemas de monitoreo constante de la calidad de las aguas, y sistema de alertas tempranas que permita generar información en tiempo real de las condiciones fisicoquímicas y niveles de contaminación; iv) seguimiento permanente de las licencias otorgadas; y, v) regulación de la calidad de los vertimientos a las aguas marinas e implementación de plan de saneamiento, monitoreo y control de vertimientos

Notificada la admisión de la demanda, en calenda del 22 de noviembre de 2018, descorrió el traslado el **INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR)**, arguyendo en lo pertinente que no es una entidad revestida de facultades o que ejerza funciones de autoridad ambiental, siendo su misión exclusivamente científica, así la entidad no cuenta con la facultad para tomar medida alguna frente a las solicitudes del actor popular; con ocasión de lo cual interpuso las excepciones de: *Falta de legitimación en la causa por pasiva; No existe litisconsorcio necesario*

²⁴ Ver numeral 99 del expediente digital
²⁵ Ver numerales 93 a 98 del expediente digital

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

Por su parte, el **DISTRITO DE SANTA MARTA** allegó contestación el 18 de diciembre de 2018, exponiendo, en síntesis que en el asunto de marras no se encuentra probada la afectación a los derechos colectivos enunciados teniendo en cuenta que la prueba aportada por el extremo actor consiste en un informe de la Contraloría General de la República que data de hace más de 4 de la fecha contados desde la interposición del medio de control, por lo que a la fecha no pueden darse por ciertos los datos allí consignados, siendo que las autoridades públicas han desplegado diversas actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones allí plasmadas; en atención a lo anterior presentó las excepciones de: *Inepta demanda por inexistencia de violación, falta de sustento jurídico, fáctico y técnico de las pretensiones y por falta de daño antijurídico; innominada; y, no comprometer la demanda a todos los litisconsortes necesarios.*

A su turno, la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (COPAMAG)**, allegó respuesta el 16 de enero de 2019, en la cual se opuso a la prosperidad de las pretensiones, señalando que dicha entidad viene adelantando procesos sancionatorios conforme a los principios y etapas señalados en las normas vigentes, igualmente, ha adelantado otras acciones encaminadas a la recuperación de la cuenca baja del Río Manzanares, y obras de control, seguimiento y vigilancia de los recursos naturales no renovables en el Distrito de Santa Marta; así, interpuso la excepción de *Falta de legitimación en la causa por pasiva.*

Asimismo, **VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P.** presentó contestación el 21 de enero de 2019, en la cual manifestó que la entidad cumple con todos los requisitos legales vigentes para realizar la labor de disposición final de aguas residuales, que ejecuta a través del emisario submarino para tratamiento por dilución final de las aguas servidas de la ciudad de Santa Marta, de conformidad con licencia otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante Resolución No. 0242 de 6 de abril de 1999; Igualmente, afirmó en cuanto al tratamiento de aguas residuales, que se realiza de conformidad con sistema diseñado e el Plan de Manejo Ambiental autorizado por el Ministerio de Ambiente. De conformidad con lo anterior, interpuso la excepción de *Inepta demanda por inexistencia de violación derechos e intereses colectivos, falta de sustento jurídico, fáctico y técnico de las pretensiones y por falta de daño antijurídico;*

Igualmente, la **AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES** allegó pronunciamiento en calenda del 22 de enero de 2019, en el cual señaló: i) que el accionante no individualizó los proyectos con licencias ambientales otorgadas que están generando la afectación al medio ambiente; ii) que no ha culminado el tiempo prudente y razonable de los procesos administrativos de carácter sancionatorio que se han adelantado en virtud de las actividades que generan la degradación ambiental de la Bahía de Santa Marta. Acorde con lo anterior, interpuso las excepciones de *Inexistencia de responsabilidad y nexo de causalidad; Insuficiencia probatoria – carga probatoria en cabeza del accionante; Inexistencia de vulneración de*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

daño o amenaza actual contra los derechos colectivos; Actuación conforme a la ley; Falta de legitimación en la causa por pasiva; y, Genérica.

La **NACIÓN – MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE**, allegó contestación el 24 de enero de 2019, en la cual señaló que la competencia del ministerio es reglada, por lo cual no le es dable asumir responsabilidades ajenas a su competencia, de conformidad con lo cual presentó la excepción de *Falta de legitimación en la causa por pasiva*.

La **CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** allegó pronunciamiento el 7 de febrero de 2019, a través de la cual señaló que dicho ente de control adelantó en el año 2014 análisis multifactorial de las problemáticas ambientales generadas por la confluencia de distintas actividades como fuente de contaminación sobre la Bahía de Santa Marta, evidenciando que el emisario submarino de Santa Marta no cuenta con un sistema de separación de sólidos, ni de tratamiento preliminar de aguas, lo que ha generado desde abril de 2000 (entrada en operación) el vertimiento de una gran cantidad de desechos sólidos – flotantes y suspendidos, al lecho marino; asimismo, se evidenció el incumplimiento de los requerimientos establecidos en la licencia ambiental en cuanto a infraestructura, y manejo de sustancias, lo que a su vez se traduce en el incumplimiento por parte de las autoridades competentes de sus funciones. Afirmó que se analizaron informes sobre *Diagnostico y evaluación de la calidad de las aguas marinas y costeras del Caribe y Pacífico Colombianos* de los últimos 3 años, y otros estudios al respecto, en los cuales se puede terminar que la calidad del agua de ha venido afectando, y que parte de este impacto es atribuible a las descargas de aguas residuales. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicitó se acceda a las pretensiones de la demanda.

El **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SOSTENIBILIDAD SOCIAL AMBIENTAL – DADSA**, allegó contestación el 2 de abril de 2019, precisó que la Bahía de Santa Marta se encuentra bajo competencia directa de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, conforme al artículo 208 de la Ley 1450 de 2011; no obstante, al tener competencia sobre el alcantarillado, y por ende los vertimientos que van a ese sistema finalizan en el emisario submarino realiza controles, operativos, atención a denuncias realizadas, y seguimiento de las licencias y permisos concedidos sobre vertimientos. Asimismo, agregó que no se aportaron las pruebas que permitan constatar la existencia de la vulneración a los derechos colectivos alegados.

La **NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA** se pronunció mediante memorial presentado el 8 de mayo de 2019, arguyendo que la contaminación por fuentes terrestres no es competencia de la Dirección General Marítima, sino de las autoridades ambientales, por no originarse en una actividad marítima, de conformidad con parámetros señalados por el H. Consejo de Estado; asimismo, afirmó que, el actor no señaló los siniestros marítimos por contaminación marina originados en

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

actividades marítimas ocurridos en la Bahía de Santa Marta, en los cuales dicha autoridad haya incurrido en incumplimiento de sus funciones y competencias. Acorde con lo cual planteó las excepciones de: *Falta de legitimación en la causa por pasiva; Frente a la configuración del presunto perjuicio irremediable; Informe del cumplimiento de las funciones y competencias que tiene la Capitanía de Puerto de Santa Marta – Dirección General Marítima sobre la protección del medio marino; y, Genérica.*

La sociedad **INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A.**, contestó la demanda por medio de escrito presentado el 21 de enero de 2021, señalando en lo pertinente que la Marina Santa Marta está conectada al alcantarillado público que actualmente es operado por la empresa ESSMAR E.S.P., por lo que no realiza ningún tipo de vertimiento a ningún cuerpo de agua, además no se trata de una empresa que está obligada a contar con permiso de vertimiento. Asimismo, arguyó que cuenta con licencia ambiental vigente con resultados satisfactorios en los monitoreos realizados inicialmente por el DADSA y con posterioridad CORPAMAG. Finalmente señaló que acorde con pruebas realizadas por REDCAM se ha establecido que son terceros quienes generan afectaciones ambientales en el área de la Bahía de Santa Marta, siendo incluso víctima la empresa del desbordamiento de aguas negras por el rebosamiento de los manhole del sistema público de alcantarillado. Así, interpuso las excepciones de: *Falta de legitimación en la causa por pasiva; Marina Santa Marta cuenta con licencia ambiental vigente y registra resultados satisfactorios en los monitoreos de calidad de agua e hidrobiológicos que está obligada a realizar; y Hechos de terceros.*

El 22 de enero de 2021 la **SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.**, presentó contestación de la demanda alegando que, si bien la Sociedad Portuaria cuenta con un Plan de Manejo Ambiental establecido en las Resoluciones No. 354 de 6 de mayo de 1997, 794 de 16 de mayo de 2008 y 175 de 21 de febrero de 2013, sin embargo no se otorgó a esta sociedad permiso de vertimiento de aguas residuales, así como tampoco existe permiso para verter aguas en la Bahía de Santa Marta; ello, dado que la sociedad descarga la totalidad de sus aguas residuales sobre la red de alcantarillado pública municipal del Distrito de Santa Marta, operada por la empresa ESSMAR E.S.P. Puntualmente, en relación con el cargue y transporte de carbón señaló que, dicha actividad no es desarrollada de manera directa por la sociedad, ni se encuentra contemplada en el instrumento de manejo y control ambiental, por lo que, mal podría endilgársele responsabilidad por una actividad a la cual no se dedica. De conformidad con lo anterior, presentó las excepciones de: *Falta de legitimación en la causa por pasiva, y Cumplimiento de la sociedad portuaria a sus obligaciones de carácter ambiental específicamente el Plan de Manejo Ambiental.*

Finalmente, el 29 de enero de 2021 la empresa **ESSMAR E.S.P.**, allegó contestación de la demanda en la cual manifestó que la entidad accionada no ha quebrantado los derechos colectivos enunciados, por el contrario, ha desarrollado actividades encaminadas a la preservación del medio ambiente

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

y calidad de vida de todos los asociados. Interpuso las excepciones de: *Inexistencia de vulneración de los derechos e intereses colectivos presuntamente transgredidos*; y, *De las medidas adoptadas por el Distrito de Santa Marta con relación a la problemática referida por la accionante*.

Decantado lo anterior, resulta pertinente adentrarse en el estudio teleológico de las acciones populares, su naturaleza jurídica, normatividad aplicable y efectos jurídicos.

4.1. DE LA PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL.

Pues bien, en primer lugar, sea dable acotar que la acción popular es el mecanismo constitucional mediante el cual cualquier persona puede solicitar la protección de los derechos colectivos que estime violados o en amenaza de transgresión como consecuencia de la acción u omisión de las autoridades públicas o de particulares. En efecto, este mecanismo constitucional tiene como finalidad hacer cesar el agravio derechos colectivos y restituir las cosas al estado anterior, en la medida en que fuere posible.

En igual sentido, resulta pertinente indicar que dicha acción constitucional gira sobre la base de la prevención de la violación de los derechos colectivos, para evitar su vulneración con un procedimiento preferencial, ágil y despojado de formalismos. Es por eso que las acciones pertenecen al rango constitucional, encaminadas a la defensa directa de los derechos de las personas y se encuentra regulada en el artículo 88 de la Constitución Política pero desarrollada mediante la Ley 472 de 1998 y en el artículo 144 de la ley 1437 de 2011.

En efecto, las acciones populares fueron consagradas por primera vez, como acciones de carácter constitucional, en nuestra normatividad con la expedición de la Constitución Nacional de 1991, puesto que previo a la promulgación de la norma de normas, existían en del derecho procedimental civil como acciones dispuestas a favor de los propietarios y/o poseedores de bienes inmuebles que consideraban perturbado el goce y disfrute de su derecho real con la acción de un tercero.

En este orden de ideas, el artículo 88, inciso 1º de la Constitución Nacional dispuso, *ad pédem litterae*:

“La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.

Ahora bien, las acciones populares fueron reglamentadas a través de la Ley 472 de 1998, la cual en sus artículos 1 y 4. señala, *ad litteram*:

“Artículo 1o. OBJETO DE LA LEY.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

La presente ley tiene por objeto regular las acciones populares y las acciones de grupo de que trata el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plural de personal

Del mismo modo, es dable señalar que el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011, consagró el medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, en los términos que se transcriben *ad pédem litterae*:

“ARTÍCULO 144. Protección de los derechos e intereses colectivos. Cualquier persona puede mandar la protección de los derechos e intereses colectivos para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Cuando la vulneración de los derechos e intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante sea un acto administrativo o un contrato, sin que, en uno u otro evento, pueda el juez anular el acto o el contrato, sin perjuicio de que pueda adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o vulneración de los derechos colectivos.”

En concordancia con lo precedentemente indicado, resulta palmar la inferencia de que las acciones populares, son el mecanismo constitucional idóneo mediante el cual cualquier ciudadano puede lograr la protección de los derechos colectivos que considere le han sido violentados o que se encuentren en amenaza de violación, por la acción u omisión de las autoridades o de un particular, para lo cual podrá pedir que se adopten las medidas necesarias con el fin de evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los mismos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Así, la Constitución Política consagró este mecanismo para la protección del patrimonio, el espacio, la seguridad, la salubridad pública, la moral administrativa, el medio ambiente, la libre competencia económica, y los demás que sean similares y que la Ley considere como tales, constituyéndose en un instrumento eficaz para dar solución a los conflictos que se han originado con la industrialización, la manifestación de los servicios y el consumismo.

Al respecto, la H. Corte Constitucional en la sentencia T-482 de 1994 con ponencia del doctor FABIO MORÓN DÍAZ, discurrió *ad litteram*:

“...Característica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Nacional, es la que permite su ejercicio pleno con carácter preventivo, pues, los fines públicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Desde sus más remotos y clásicos orígenes en el Derecho Latino fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de bienes y derechos que comprometen altos intereses sobre cuya protección no siempre cabe la espera del daño. En verdad, su poco uso y otras razones de política legislativa y de conformación de las estructuras sociales de nuestro país, desdibujaron en la teoría y en la práctica de la función judicial esta nota de principio. Los términos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permite duda alguna a la corte sobre el señalado sobre el carácter preventivo, y se insiste ahora en este aspecto dadas las funciones judiciales de intérprete de la Constitución que corresponde a esta corporación...”.

Del mismo modo, resulta ilustrativo traer a colación las consideraciones expuestas por la H. Corte Constitucional en torno al naturaleza y marco normativo de la acción popular. Para tal efecto, huelga acotar que en la sentencia T 176 de 2016 con ponencia de la Magistrada GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO, la Alta Corte indicó lo siguiente:

“1. El artículo 88 de la Constitución se refiere a la acción popular como el mecanismo judicial para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moralidad administrativa, el ambiente, la libre competencia económica, entre otros.

Además, la norma Superior prevé la obligación a cargo del Congreso de regular este mecanismo judicial, a la cual se dio cumplimiento con la expedición de la Ley 472 de 1998²⁶.

2. Así, el artículo 2º de la normativa mencionada define la acción popular como el medio procesal idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos, que tiene por objeto “evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.”

*La Corte constitucional ha estudiado la naturaleza de la acción popular en distintas ocasiones²⁷, y ha establecido que **este mecanismo se caracteriza: “(i) por ser una acción constitucional especial, lo que significa a) que es el mecanismo dispuesto por el constituyente para la protección de un grupo específico derechos constitucionales, los derechos colectivos, b) que el legislador ordinario no puede suprimir esta vía judicial y c) que le aplican, particularmente, los principios constitucionales; (ii) por ser pública, en tanto dota a todas las personas, sin necesidad de obrar por intermedio de un apoderado judicial, de un instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión de respetar, proteger y garantizar los derechos colectivos frente a las actuaciones de autoridades o de cualquier particular; (iii) por ser de naturaleza preventiva, motivo por el cual, basta que exista la amenaza o riesgo de que se produzca una vulneración para que ésta proceda, pues su objetivo es ‘precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores de carácter público y que por lo tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia del daño’²⁸; (iv) por ser también de carácter restitutorio, en razón a que tiene como finalidad el restablecimiento del uso y goce de los derechos e intereses colectivos.’²⁹***

²⁶ Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones.

²⁷ Al respecto, se pueden consultar las sentencias C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sánchez Méndez; T-466 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; T-443 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y T-254 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

²⁸ Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sánchez de Moncaleano.

²⁹ Sentencia T-443 de 2013; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

3. En relación con el carácter preventivo de las acciones populares, tanto la Corte Constitucional³⁰ como el Consejo de Estado³¹, han establecido que la prosperidad de la acción popular no depende que exista un daño o perjuicio, pues la posibilidad de que se vulnere un derecho colectivo es razón suficiente para que el juez conceda la acción y adopte las medidas necesarias para evitar que la vulneración se presente.

En ese sentido, los supuestos sustanciales para la procedencia de las acciones populares son: (i) la existencia de una acción u omisión por parte de autoridades públicas o de los particulares, en relación con el cumplimiento de sus deberes legales³², (ii) la existencia de un daño contingente, peligro, amenaza, o vulneración derechos o intereses colectivos; y (iii) la relación de causalidad entre la acción u omisión, y la afectación de los derechos e intereses mencionados.³³

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

De igual manera, resulta pertinente señalar lo discurrido por el honorable Consejo de Estado en la sentencia de calenda veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023) proferida dentro del proceso radicado con el número 700012333000201600328-01 y con ponencia del Consejero HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, en la cual se dispuso:

“Visto el artículo 88 de la Constitución Política, que dispone que las acciones populares son un mecanismo de protección “[...] de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella [...]”.

31. Visto el artículo 2° de la Ley 472, que define las acciones populares como “[...] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos [...]” que se ejercen para “[...] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible [...]”.

32. Esta acción busca que la comunidad pueda disponer de un mecanismo judicial para la protección efectiva, de forma rápida y sencilla, de los derechos colectivos, cuya amenaza o vulneración debe necesariamente probarse para la procedencia del amparo.

33. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular son: i) una acción u omisión de la parte demandada; ii) un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio derechos o intereses colectivos; y, iii) la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses.

34. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, en providencia de 28 de marzo de 2014, explicó que la acción popular es

³⁰ Sentencia C-215 de 1999, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

³¹ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 2 de septiembre de 2004, Consejera Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Radicación número: N°2002-2693-01.

³² CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 9 de junio de 2011, Consejera Ponente: María Elizabeth García González. Radicación número: (AP) 25000-23-27-000-2005-00654-01. En aquella ocasión la Sección Primera estableció que la amenaza y/o vulneración de los derechos colectivos, se examina a la luz de la conducta diligente o negligente de las autoridades públicas o de los particulares, en cuanto al cumplimiento de sus deberes legales tendientes a protegerlos o a abstenerse de lesionarlos.

³³ Sobre el particular ver CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de junio de 2011. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicación número: 50001-23-31-000-2004-00640-01(AP).

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

autónoma y principal y, además, puede ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica, sin embargo “[...] quien concurre al litigio después de haberse promovido la acción popular por diferente persona, sólo puede acogerse al proceso dentro de los términos en que ésta presenta la demanda, es decir, no le es dable al tercero extenderse en la materia discutida, los móviles o las consecuencias del proceso, puesto que es la parte actora quien en la demanda, fija el litigio [...]”¹⁹.

35. La Sala resalta que conforme a los artículos 1.º, 2.º, 4.º y 9.º de la citada Ley 472, se infiere que la acción popular se caracteriza porque: i) está dirigida a obtener la protección de los derechos e intereses de naturaleza colectiva definidos como tales en la Constitución Política, en las leyes y en los tratados celebrados por Colombia; ii) su objetivo es evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior, cuando ello fuere posible; iii) es una acción pública y un mecanismo propio de la democracia participativa, por lo tanto, puede ser ejercida por “toda persona”, organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas de control, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo, los personeros y los servidores públicos; iv) es una acción autónoma y principal; v) no tiene carácter sancionatorio respecto de aquel contra quien se dirijan las pretensiones y, eventualmente, recaiga la sentencia estimatoria; y, vi) no ha sido instituida como mecanismo de control judicial de las leyes, en consecuencia, cuando con fundamento en la eventual violación o amenaza a un derecho o interés colectivo se pretenda impugnar una ley o que se imparta una orden al legislador, habrá de acudir a las acciones pertinentes.”

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

4.2. DEL RECAUDO PROBATORIO.

Efectuadas las precedentes precisiones en torno a las notas distintivas de ésta acción constitucional, resulta pertinente hacer una relación concreta de los medios probatorios que fueron allegados a la contención, a efectos de establecer los hechos que resultan probados en el plenario, así:

- A folios 37 a 84 del numeral 1 de la carpeta “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”, “Informe actuación especial de fiscalización – Seguimiento a la formulación de acciones por parte de las entidades advertidas frente a la situación de contaminación ambiental en la Bahía de Santa Marta. Función de advertencia contaminación Bahía de Santa Marta (abril 2014)”.
- A folios 170 a 197 del numeral 1 de la carpeta “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”, Convenio Interadministrativo No. 211 del 2017 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives Andrés” - INVEMAR
- A folios 227 a 275 del numeral 1 de la carpeta “EXPEDIENTE DIGITALIZADO”, documento denominado “Operación y mantenimiento

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

de estaciones de bombeo de aguas residuales” elaborado el 5 de junio de 2017 e *“Informe de actividades operativas 18 al 30 de abril de 2017”* elaborado el 11 de mayo de 2017

- A folios 276 a 325 del numeral 1 de la carpeta *“EXPEDIENTE DIGITALIZADO”*, Resoluciones No. 0242 *“por la cual se otorga una licencia ambiental”*; 0431 de 3 de marzo de 2010 *“por medio de la cual se modifica una licencia ambiental en el sentido de actualizar el plan de manejo ambiental”*; 333 de 23 de noviembre de 2011 *“por medio de la cual se modifica la licencia ambiental del emisario submarino de Santa Marta, a la compañía de acueducto y el alcantarillado metropolitano de Santa Marta – METROAGUAS”*; 4361 de 18 de diciembre de 2017 *“por la cual se autoriza la cesión total derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada para el emisario submarino de Santa Marta”*.
- A folios 326 a 331 del numeral 1 de la carpeta *“EXPEDIENTE DIGITALIZADO”*, *INFORME TÉCNICO INSTALACIÓN BOMBAS NUEVAS EBAR NORTE*
- A folios 337 a 349 del numeral 1 de la carpeta *“EXPEDIENTE DIGITALIZADO”*, Resolución 0883 de 18 de mayo de 2018 *“por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas y se dictan otras disposiciones”*
- En el numeral 4.3. del expediente digital, licencias ambientales, estudios de calidad del agua, reportes de rebosamiento de manhole, manejo de sentinas, y certificados de disposición de residuos allegados por INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A.
- En el numeral 6.2 del expediente digital, Instrumentos ambientales, Monitoreo de aguas residuales, recibos de servicio público de agua y alcantarilla y Proyecto atención a eventuales emergencias, remitidos por la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A.
- En el numeral 7.6 del expediente digital, Resolución No. 2117 de 4 de junio de 2019 *“por la cual se autoriza la cesión total derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental otorgada para el emisario submarino de Santa Marta”*,
- En el numeral 7.7 del expediente digital, Oficio GD-FT023 radicado No. 2021500-066 de 26 de enero de 2020 con asunto *“respuesta técnica acción popular rad.:2018-368”*
- En el numeral 41 del expediente digital, Oficio-PJIIAAM-219 de 22 de septiembre de 2022, suscrito por el Procurador 13 Judicial II Ambiental

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

y Agraria del Magdalena; y *“audio de visita de 7 de octubre de 2021 EBAR NORTE”*.

- En audiencia de pruebas celebrada el veintidós (22) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), se recaudaron los testimonios de los señores CARLOTA INES BORREGO, DEIMER LOPEZ, MARCO TOLEDO, CARLOS GAMEZ, JAIME MIGUEL DE LA HOZ NAVARRO y del DIRECTOR de Acueducto de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA – ESSMAR E.S.P.
- En los numerales 50, 52, 67, 79 del expediente digital, Oficio con radicado E202205004341 de 5 de octubre de 2022 con asunto *“Remisión de información relacionado a los procesos sancionatorios por la contaminación a la Bahía del Distrito de Santa Marta. Radicado Interno R20229227009762”*; Oficio con radicado E2021011004412 de 11 de octubre de 2022 con asunto *“Informe de visita técnica”*; Oficio con radicado E202375002834 de 5 de julio de 2023.
- En los numerales 53, 70 y 79 del expediente digital, Oficio No. 1253 de 13 de octubre de 2022 con asunto *“Respuesta requerimiento auto de fecha 23 de agosto de 2022”* suscrito por el Jefe de la Oficina de Jurídica y Gestión Contractual del DADSA.
- En el numeral 57 del expediente digital, expedientes sancionatorios adelantados por contaminación de la Bahía de Santa Marta por parte de la ANLA.
- En el numeral 61 del expediente digital, *“Informe de la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado en el cual manifiesta las actividades misionales que se han desarrollado conforme a lo requerido”* e *“Informe de la Subgerencia de Operaciones y Otros servicios en la cual manifiesta las actividades misionales que se han desarrollado conforme a lo requerido y se anexa las acciones y estrategias implementadas por la ESSMAR E.S.P. en el marco del cumplimiento del PDD sobre el manejo de los sólidos”*
- En el numeral 62 del expediente digital, documentos titulados *ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS “ECONAVIDAD” DICIEMBRE 2020; FORMULACION DE PROYECTO; ESTRATEGIA MI ESCUELA LIMPIA Y SALUDABLE; Y SISTEMA INTEGRADO PARA LA RECOLECCIÓN SELECTIVA, RECUPERACIÓN, APROVECHAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA 2020*
- En el numeral 63 del expediente digital, documentos titulados *“ESTRATEGIA PLAYATON, ESTRATEGIA POSCONSUMO, ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN VIRTUAL*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

- En el numeral 64 del expediente digital, documentos titulados *INFORME DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, INFORME TECNICO DE JORNADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS POSCONSUMO - AÑO 2022, PROYECTO ALIANZA PARA SENSIBILIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN 26 BARRIOS ADYACENTES A LA CUENTA DEL RIO MANZANARES*
- En los numerales 68 y 69 del expediente digital documentos titulados *“LOGROS DESPLASTIFICA TU CIUDAD”* e *“INFORME DE AVANCE PROYECTO DESPLASTIFICA TU CIUDAD”*
- En el numeral 79 del expediente digital, Informe Técnico de fecha 7 de octubre de 2022 suscrito por representantes de COPAMAG, DADSA y ESSMAR E.S.P.
- En el numeral 83 del expediente digital, expediente administrativo remitido por el DADSA contentivo de informes de limpieza, de resultados, de calidad del agua, de sedimentos marinos, plano de redes, facturas y ordenes de servicio.
- En la carpeta denominada *“archivo”* del expediente digital, artículos titulados *“ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA (COLIFORMES TOTALES Y FECALIS) EN LA BAHÍA DE SANTA MARTA, CARIBE COLOMBIANO”* y *“MODELACIÓN DE LOS EFECTOS DEL EMISARIO SUBMARINO DE SANTA MARTA SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA”*; Proposición No. 039 de 22 de marzo de 2017; Resolución No. 56 “Situación ambiental y de servicios públicos en el corregimiento de Taganga y el Parque Nacional Natural Tayrona”; Acuerdo No. 005 del 2000 *“por el cual se expide el plan de ordenamiento territorial de Santa Marta – JATE MATUNA – 2000 2009”*; Resolución No. 0861 de 7 de abril de 2017 *“por la cual se impone una sanción a la empresa METROAGUA S.A.S. E.S.P. y se toman otras determinaciones”*.
- En la carpeta *“Informes ambientales INVEMAR”* del expediente digital, informes de Diagnóstico y Evaluación de la Calidad Ambiental Marina en el Caribe y Pacífico Colombiano correspondientes a los años 2001 a 2008, y 2017 publicados por la Red de Vigilancia para la Conservación y Protección de las Aguas Marinas y Costeras de Colombia – REDCAM; Hojas de control remitidas por la ANLA
- En la carpeta *“FOTOS Y VIDEOS”* del expediente digital, diferentes imágenes y archivos de audio y video.

En el numeral 1 del expediente digital, son visibles las siguientes pruebas documentales:

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

- En la carpeta *“AUDITORIA CGR Y SOPORTES”*³⁴, informe de auditoría llamada *“OCUPACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO ZONA DE POZOS COLORADOS - DISTRITO DE SANTA MARTA - DEPARTAMENTO DE MAGDALENA A JUNIO 30 DE 2017”*.
- En la carpeta *“CD BAHÍA SANTA MARTA- TRASLADO 1”*, informe actuación procesal de fiscalización frente a la contaminación ambiental en la Bahía de Santa Marta, Oficios GABZ de octubre de dos mil dieciocho (2018), Oficio de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) No 80110 y acta de posesión No 01648.
- En la carpeta *“CD (AP 2333-2018-368) (PGN) TRASLADO 1”*, informe actuación procesal de fiscalización frente a la contaminación ambiental en la Bahía de Santa Marta, Oficios GABZ de octubre de dos mil dieciocho (2018), Oficio de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) No 80110 y acta de posesión No 01648.
- En la carpeta *“CD (AP 2333-2018-368) (PGN) TRASLADO 2”*, informe actuación procesal de fiscalización frente a la contaminación ambiental en la Bahía de Santa Marta, Oficios GABZ de octubre de dos mil dieciocho (2018), Oficio de fecha veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014) No 80110 y acta de posesión No 01648.
- En la carpeta *“CD (FL131) DECRETO 282 -16”*, Decreto No 282 dieciocho (18) de noviembre dos mil dieciséis (2016) y formato de revisión y distribución de documentos del plan de saneamiento y manejo de vertimientos distrito de Santa Marta.
- En la carpeta *“CD (FL155)”*, Expediente 3943, adelantado por CORPAMAG en contra de la empresa METROAGUA S.A. E.S.P., con ocasión de fuga y vertimiento de aguas residuales evidenciada por la Capitanía de Puerto Santa Marta el 1 de octubre de 2011
- En la carpeta *“CD (FL255) CONTRATO DE OPERACIÓN TRANSITORIA”*, contratos de operación transitoria, celebrados entre la empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta- ESSMAR E.S.P. y Proactiva Santa Marta S.A. E.S.P, del veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017).
- En la carpeta llamada *“CD (FL256) ANEXOS”*, Informes Técnicos de Estudio de Caracterización de Agua Marina realizado por PROACTIVA Santa Marta S.A. E.S.P. durante los años 2017 y 2018.
- En la carpeta *“CD (FL257)”*, Reporte de contingencia del servicio de alcantarillado en la EBAR MANZANARES, informe de los trabajos de mantenimiento general realizados en el emisario submarino de la ciudad de Santa Marta del 19 de julio de 2018, informe de los trabajos

³⁴ Numeral 1 del expediente digital Carpeta denominada *“1. Expediente digitalizado”*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

de mantenimiento general realizados en el emisario submarino, semana del 12 al 9 de octubre de 2017, proyecto emisario submarino para tratamiento por dilución y disposición final de aguas servidas de la ciudad de Santa Marta de marzo de 2018, informe de inspección al emisario submarino de Santa Marta del 9 de agosto de 2017 y oficio PSM-GG-3268-2018 del 13 de abril de 2018. Carpetas “*DENUNCIAS DADSA*”, “*ENTREGA INFORME REBOSES DADSA*”, “*ENTREGA INFORMES MENSUALES ESSMAR*” y “*PLAN DE MEJORAMIENTO CORPAMAG*”.

- En la carpeta “*CD (FL291) INFORME DE AUDITORIA CGR Y SOPORTES*”, patrones de distribución estacional de masas de agua en la Bahía de Santa Marta, Caribe Colombiano: importancia relativa del upwelling y outwelling, informe actuación procesal de fiscalización frente a la contaminación ambiental en la Bahía de Santa Marta, Diagnósticos y Evaluaciones de la Calidad de las Aguas Marinas y Costeras en el Caribe y Pacífico Colombianos y análisis de la contaminación microbiológica (coliformes totales y fecales) en la Bahía de Santa Marta.
- En la carpeta “*CD FL 83*”. Resoluciones del 1448 del 3 de junio de 2014, 0233 del 10 de febrero de 2016, 0234 del 10 de febrero de 2016, 0238 del 6 de febrero de 2015, 0239 del 9 de febrero de 2015, 0242 del 10 de febrero 2016, 3062 del 12 de noviembre de 2014, 4042 del 4 de diciembre de 2017, 4095 del 4 de diciembre de 2017, 4096 del 4 de diciembre de 2017, 0860 del 7 de abril de 2017, 0861 del 7 de abril de 2017, 0862 del 7 de abril de 2017 y 0953 del 17 de abril del 2015.
- En la carpeta “*CD VEOLIA (FL70)*”, antecedentes administrativos allegados por la empresa VEOLIA E.S.P.
- En la carpeta “*CD(FL291) AUDITORIA CGR Y SOPORTES*”, Informe de auditoría de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG con sus anexos.

4.3. CASO CONCRETO.

Establecido lo anterior, sea lo primero advertir que las entidades accionadas, vale decir, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR); la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG; la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES; el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA SOTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA; la NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA; y las sociedades INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., y SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

MARTA S.A.; propusieron como medio exceptivo el atinente a la falta de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta Colegiatura emitirá decisión en el sentido declarar no próspera dicha excepción por las razones que brevemente se expondrán.

Pues bien, es dable acotar que, tratándose de la denominada excepción de falta de legitimación en la causa, debe distinguirse cuando se está en presencia de una ausencia de legitimación de hecho y una falta de legitimación material. En efecto, la legitimación en la causa “de hecho” se considera como aquel vínculo jurídico procesal existente entre ambas partes en la contención, esto es, entre demandante y demandado, relación que se traba a partir de la formulación de las pretensiones del proceso – en la práctica esto se presenta cuando se formula la demanda ante la respectiva Oficina Judicial-; amén de lo anterior, cabe colegir que la legitimación en la causa “de hecho” se presenta siempre que exista una demanda y la misma sea notificada en debida forma y oportunidad a la persona natural o jurídica que se vincule en calidad demandado a través del auto admisorio del libelo genitor.

Ahora bien, la legitimación en la causa “material” se refiere a la participación real de las personas que actúan en el proceso, en los hechos que dan origen a la formulación de la demanda respectiva, esto traduce, el que exista dentro del proceso elemento probatorio suficiente que permita inferir a juicio de verdad que las partes vinculadas a la contención participaron efectivamente en los acontecimientos que se narran como constitutivos de la demanda.

Al respecto, resulta ilustrativo traer a colación lo dispuesto por el Honorable Consejo de Estado en la providencia de calenda 30 de enero de 2013 proferida por la Sección Tercera de la Altísima Corporación con ponencia del Consejero DANILO ROJAS BETANCOURTH, radicado No. 2010-00395-01 (42610), en la cual se discurrió en lo atinente al concepto de legitimación en la causa, así:

“(…) Existen dos clases de falta de legitimación: la de hecho y la material. La primera hace referencia a la circunstancia de obrar dentro del proceso en calidad demandante o demandado, una vez se ha iniciado el mismo en ejercicio del derecho de acción y en virtud de la correspondiente pretensión procesal, mientras que la segunda da cuenta de la participación o vínculo que tienen las personas -siendo o no partes del proceso-, con el acaecimiento de los hechos que originaron la formulación de la demanda”³⁵.

En este sentido, se itera, la legitimación en la causa es la calidad que le permite a una persona que hace parte de una relación jurídica proponer demandas u oponerse a las pretensiones que se formulen en su contra. En el caso del demandante, se predica del titular del derecho o relación jurídica material que se exige, y en el caso del demandado, de la persona llamada a

³⁵ Consejo de Estado. Sección Tercera. C. P. DANILO ROJAS BETANCOURTH. Auto de 30 de enero de 2013. Expediente No. 2010-00395-01 (42610)

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

controvertir esa afirmación, aun cuando esta no tenga la obligación de responder respecto del derecho o relación jurídica material invocada por la parte demandante.

Así mismo, resulta ilustrativo traer a colación lo discurrido por el máximo órgano de esta jurisdicción en la providencia de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil veinte (2020), proferida dentro del proceso radicado con el número 73001-23-31-000-2011-00352-01 (48.776), y con ponencia de la Consejera MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, en la cual se discurrió *ad pédem litérae*:

“La legitimación en la causa tiene dos dimensiones, la de hecho y la material. La primera surge de la formulación de los hechos y de las pretensiones de la demanda, por manera que quien presenta el escrito inicial se encuentra legitimado por activa, mientras que el sujeto a quien se le imputa el daño ostenta legitimación en la causa por pasiva.

A su vez, la legitimación material es condición necesaria para, según corresponda, obtener decisión favorable a las pretensiones y/o a las excepciones, punto que se define al momento de estudiar el fondo del asunto, con fundamento en el material probatorio debidamente incorporado a la actuación.

Tratándose del extremo pasivo, la legitimación en la causa de hecho se vislumbra a partir de la imputación que la demandante hace al extremo demandado y la de carácter material únicamente puede verificarse como consecuencia del estudio probatorio, dirigido a establecer si se configuró la responsabilidad endilgada desde el libelo inicial”

De conformidad con lo expuesto en los párrafos que anteceden, es dable colegir que la legitimación en la causa, como presupuesto procesal de la sentencia de fondo, consiste en la participación del demandante y el demandado en la relación jurídica sustancial que dio origen a la controversia judicial. Es decir, que tanto quien ejerció el derecho de acción mediante la presentación de la demanda, como aquella persona contra quien se dirigió la misma, hacen parte de la situación de hecho que la motivó. O, dicho en otras palabras, que *“(…) el demandante es titular del interés jurídico objeto del litigio, y el demandado, es aquel de quien se podría exigir lo que se pide en la demanda, porque teniendo en cuenta su posición en la referida relación sustancial, sería el llamado a responder, razón por la cual, les asiste el derecho a que el juez decida sobre la controversia, bien sea a favor de la parte demandante, acogiendo sus pretensiones o de la parte demandada, negándolas. Dicho de otro modo, son los hechos en torno a los cuales gira el litigio y la participación de las partes en los mismos, los que determinan su legitimación”*³⁶.

En este orden de ideas, se permite indicar el Tribunal que el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR); la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL

³⁶ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, expediente 28386, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

DEL MAGDALENA –CORPAMAG; la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES; el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA SOTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA; la NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA; y las sociedades INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., y SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A, se encuentran legitimados en la causa por pasiva de hecho, teniendo en consideración que dichas entidades y sociedades fungen como demandadas y vinculadas en el proceso de la referencia y fueron debidamente notificadas de la admisión de la demanda.

Amén de lo anterior, procede la Sala a abordar el análisis tendiente a establecer si los referidos accionados se encuentran legitimados materialmente en la causa por pasiva, para lo cual se torna menester acotar que en el presente asunto las pretensiones de la demanda están orientadas a que se conceda el amparo de los derechos colectivos al “i) goce de un ambiente sano; ii) existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de especial importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente” amenazados presuntamente por las acciones y omisiones en que han incurrido las autoridades competentes en lo concerniente al control y vigilancia de las fuentes de contaminación en la Bahía de Santa Marta, tales como vertimiento de aguas residuales al mar a través del emisario submarino sin tratamiento previo o parcialmente tratadas, el desarrollo de actividades socioeconómicas en la zona costera que afectan el equilibrio ecológico, inadecuado manejo de los residuos sólidos o líquidos, plásticos o micro plásticos producto de las actividades portuarias, de comercio, agricultura y minería, entre otros.

Finalmente, impetró que se ordenara a las entidades accionadas a que se establezcan diferentes medidas orientadas a la reducción de fuentes de contaminación en la Bahía de Santa Marta que permitan su total recuperación.

Delineado lo anterior, advierte la Sala que el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR) aseveró en el escrito responsivo de la demanda que carecía de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, ha actuado de conformidad con su objeto social, estatutos, funciones y competencias atribuidas por ley; y ninguna actuación u omisión por parte del Instituto ha amenazado o violado derecho o interés colectivo de los invocados por el extremo activo de la litis.

Al respecto, es menester acotar que desde el auto admisorio de la demanda se advirtió la necesidad de vinculación de INVEMAR, atendiendo a la potísima circunstancia de que dicha entidad es una Corporación Civil sin ánimo de lucro regida por las normas del derecho privado y en especial por

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

sus Estatutos internos, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 1276 de 1994³⁷, cuya misión primordial **es hacer investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y los ecosistemas marinos y oceánicos de los mares adyacentes al territorio nacional, emitir conceptos técnicos y prestar asesoría y apoyo científico al Ministerio, entes territoriales y Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en los litorales.**

En cuanto al objeto de dicha entidad, el artículo 2 del Decreto reglamentario 1276 de 1994³⁸, consagró *ad litteram*:

“ARTÍCULO 2. Objeto del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés" (Invemar). El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés" (Invemar), tendrá como objeto:

a) Dar apoyo científico y técnico al Ministerio del Medio Ambiente, para el cumplimiento de sus funciones;

b) Realizar la investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables, del medio ambiente y los ecosistemas costeros y oceánicos, con énfasis en la investigación en aquellos sistemas con mayor diversidad y productividad como lagunas costeras, manglares, praderas de fanerógamas, arrecifes rocosos y coralinos, zonas de surgencia y fondos sedimentarios;

c) Emitir conceptos técnicos sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos;

d) Colaborar con el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con sus pautas y directrices, en la promoción, creación y coordinación de una red de centros de investigación marina, en la que las entidades que desarrollen actividades de investigación en los litorales y los mares colombianos, propendiendo por el aprovechamiento racional de la capacidad científica de que dispone el país en ese campo;

e) Cumplir con los objetivos que se establezcan para el Sistema de Investigación Ambiental en el área de su competencia;

f) Los demás que le otorgue la ley y le fije el Ministerio del Medio Ambiente.”

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

De igual manera, es dable acotar que en lo concerniente a las funciones del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS "JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS", el artículo 3 de la norma *ibídem*, *ad litteram* dispuso:

“ARTÍCULO 3. Funciones. El Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés" (Invemar) en desarrollo de su objeto cumplirá las siguientes funciones:

1. Obtener, almacenar, analizar, estudiar, procesar, suministrar y divulgar la información básica sobre oceanografía, ecosistemas marinos, sus recursos y sus procesos para el conocimiento, manejo y aprovechamiento de los recursos marinos.

2. Evaluar los principales parámetros ecológicos- pesqueros de las existencias de las especies aprovechadas, estudiar las poblaciones de

³⁷ Recogido en el Decreto Único del sector Ambiente No. 1076 de 2015, en el marco de lo reglamentado por la Ley 29 de 1990 de Ciencia y Tecnología y por el Decreto Ley 393 de 1991

³⁸ Por el cual se organiza y reestructura el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andrés (INVEMAR)"

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

otros recursos vivos marinos y la posibilidad de cultivar aquéllos susceptibles de serlo.

3. Efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la nación especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma decisiones de las autoridades ambientales.

4. Realizar estudios e investigaciones, junto con otras entidades, relacionados con la fijación de parámetros sobre emisiones contaminantes, vertimientos y demás factores deterioro ambiental que puedan afectar el medio ambiente marino, costero e insular o sus recursos naturales renovables.

5. Desarrollar actividades de coordinación con los demás institutos científicos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente y apoyar al Ideam en el manejo de la información necesaria para el establecimiento de políticas, planes, programas y proyectos así como de indicadores y modelos predictivos sobre el comportamiento de la naturaleza y sus procesos.

6. Coordinar el Sistema de Información Ambiental en los aspectos marinos y costeros, de acuerdo con las prioridades, pautas y directrices que le fije el Ministerio del Medio Ambiente y suministrar oportunamente la información que éste, el Ideam o las Corporaciones requieran y la que se determine como necesaria para la comunidad, las instituciones y el sector productivo.

7. De común acuerdo con el Ideam, establecer y operar infraestructuras de seguimiento de las condiciones y variables físico-químicas y ambientales, localizadas en sitios estratégicos para proveer informaciones, predicciones, avisos y servicios de asesoramiento a la comunidad.

8. En coordinación con el instituto de investigación de recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", adelantar e impulsar el inventario de la fauna y flora marinas colombianas y establecer colecciones, los bancos de datos y estudios necesarios para fortalecer las políticas nacionales sobre la biodiversidad.

9. Desarrollar actividades y apoyar al Ministerio del Medio Ambiente en la coordinación intersectorial para el manejo de la información para el establecimiento de indicadores y modelos predictivos sobre las relaciones entre los diferentes sectores económicos y sociales y los ecosistemas marinos y costeros y sus procesos y recursos.

10. Servir en coordinación con el Ideam, como organismo de enlace del Ministerio del Medio Ambiente para el establecimiento de las Cuentas Nacionales Ambientales en aspectos relacionados con los recursos y ecosistemas marinos y costeros.

11. Colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones y los grandes centros urbanos, en la definición de las variables que deban ser contempladas en los estudios de impacto ambiental de los proyectos, obras o actividades que afecten el mar, las costas y sus recursos.

12. Colaborar en los estudios sobre el cambio global y en todas aquellas actividades que le fije el Ministerio del Medio Ambiente en desarrollo de la política ambiental internacional.

13. Llevar la representación de Colombia ante los organismos internacionales en las áreas de su competencia previa delegación del Ministerio del Medio Ambiente. Apoyar al Ministerio para el cumplimiento de los compromisos y el desarrollo de las actividades derivadas de la participación de Colombia en los organismos internacionales en las materias de su competencia.

14. Colaborar con el Ministerio, de acuerdo con reglamentación que sobre el particular se expida, para que los estudios, exploraciones e investigaciones que adelanten nacionales y extranjeros, con respecto al ambiente y nuestros recursos naturales renovables, respeten la soberanía nacional y los derechos de la nación colombiana sobre sus recursos genéticos, en el área de su competencia.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

15. Investigar y proponer modelos alternos desarrollo sostenible para el medio ambiente marino y costero.
16. Producir de acuerdo con las pautas que le fije el Ministerio del Medio Ambiente un balance anual sobre el estado de la naturaleza y el ambiente marino y costero.
17. Prestar asesoría y apoyo científico y técnico al Ministerio, a las entidades territoriales y a las Corporaciones.
18. Colaborar con la Comisión Colombiana de Oceanografía y con el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar en el desarrollo de sus actividades.
19. Coordinar con Ingeominas el suministro de información geológica y en especial la correspondiente al Banco Nacional de Datos Hidrogeológicos.
20. Evaluar nuevas técnicas y tecnologías cuyo uso se pretenda implantar en el país, en cuanto a sus posibles impactos ambientales.
21. Celebrar contratos y convenios con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, incluidas las entidades sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas en la ley, en el presente Decreto y en las normas complementarias.
22. Los demás que Para el desarrollo de su objeto le fijen los estatutos.”

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

En concordancia con los preceptos legales traídos a colación en forma precedente, se advierte que el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR), se encuentra legitimado en la causa por pasiva y le asiste interés directo en las resultas del proceso de la referencia, teniendo en consideración que, dicha entidad tiene entre sus funciones la de efectuar el seguimiento de los recursos marinos de la Nación especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación, para la toma decisiones de las autoridades ambientales. En tal virtud, habrá lugar a declarar no probado el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesto por el INVEMAR.

En lo concerniente a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –CORPAMAG, sustentó la configuración del medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva, argumentando en lo pertinente que dicho ente viene adelantando procesos sancionatorios conforme a los principios y etapas señalados en las normas vigentes, igualmente, ha adelantado otras acciones encaminadas a la recuperación de la cuenca baja del Río Manzanares, y obras de control, seguimiento y vigilancia de los recursos naturales no renovables en el Distrito de Santa Marta.

En efecto, esta Sala se permite señalar que confunde la entidad accionada la falta de legitimación en la causa con la atribución de la responsabilidad. Ciertamente, el hecho de que la referida entidad considere que no ha transgredido los derechos colectivos cuyo amparo se depreca en el *sub lite*, no enerva las obligaciones que le asisten en el marco de sus competencias como autoridad ambiental, máxime si se considera que la eventual vulneración de los derechos colectivos que se alega será estudiada y analizada en el presente proveído, y en el hipotético caso de que se encuentre acreditada la vulneración de los derechos colectivos alegados, se

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

establecerá la entidad o entidades responsables de adoptar las determinaciones necesarias para garantizar los derechos colectivos, sin que dicha situación afecte la legitimación en la causa que le asiste a los extremos procesales.

Por su parte, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE sustentó la excepción de falta de legitimación en la causa bajo el fundamento de que dicha entidad no tiene señalada competencia alguna en relación con los asuntos debatidos.

Así las cosas, lo primero que debe señalar el Tribunal es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3570 de 2011, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE es el rector de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.³⁹

Del mismo modo, es dable acotar que de acuerdo a lo preceptuado en el numeral 5º del artículo 2 del Decreto 3570 *ibídem*, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE tiene entre sus funciones las de orientar, en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Atención desastres, **las acciones tendientes a prevenir el riesgo ecológico.**

Igualmente, se debe precisar que acorde con el numeral 1º del artículo 2 previamente enunciado, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE es el ente encargado de diseñar y formular la política nacional en relación con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.

Así pues, resulta insólito e inusitado que la referida entidad alegue que carece de legitimación en la causa para fungir como extremo procesal en una acción constitucional en la cual se alega la amenaza de trasgresión derechos colectivos relacionados con el medio ambiente y con las condiciones de la zona marítima contigua al Distrito de Santa Marta; imponiéndose el corolario declarar no probado el referido medio exceptivo propuesto por la parte demandada.

A su turno, la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA, esgrimió la falta de legitimación en la causa bajo el argumento de no haber efectuado actividad alguna por acción u omisión, de

³⁹ “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

la cual con eficacia pueda acreditarse su legitimación en la causa para participar en la presente acción constitucional.

En lo pertinente, este Tribunal considera pertinente referirse a los argumentos expuestos en relación con la excepción propuesta por la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG, siendo que se avizora que en esta oportunidad la accionada ANLA también confunde la legitimación en la causa por pasiva con la atribución de responsabilidad, por lo cual se procederá a negar la excepción formulada por el ANLA.

En efecto, tiénese que de conformidad con el artículo 2º del Decreto 3573 de 2011⁴⁰, la ANLA es la entidad encargada de que los proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al desarrollo sostenible ambiental del País. Asimismo, señala el artículo 3º ejusdem, como función a cargo de la ANLA: otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; realizar el seguimiento de las licencias, permisos y trámites ambientales; adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental; entre otras.

Colofón de lo anterior, deviene de forma diáfana la legitimación en la causa por pasiva que ostenta en el *sub lite* la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA; ello, máxime si se tiene en cuenta que esta autoridad es la encargada de otorgar licencia ambiental para el funcionamiento del emisario submarino, siendo esta una de las principales fuentes contaminantes de la bahía de Santa Marta, acorde con el extremo actor.

Pasa ahora la Sala al estudio del medio exceptivo de falta de legitimación en la causa propuesto por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA SOTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA; en lo pertinente, advierte esta Corporación que el mismo será declarado no probado, teniendo en consideración que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley 1450 de 2011 los Grandes Centros Urbanos previstos en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y los establecimientos públicos que desempeñan funciones ambientales en los Distritos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales y desarrollo Sostenible en lo que respecta a la protección y conservación del medio ambiente, con excepción de la elaboración de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.

Inclusive, llama especial atención de esta Colegiatura, que el accionado precisa en su contestación que, si bien la Bahía de Santa Marta se encuentra bajo competencia directa de la Corporación Autónoma Regional

⁴⁰“Por el cual se crea la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA– y se dictan otras disposiciones”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

del Magdalena – CORPAMAG, conforme al artículo 208 de la Ley 1450 de 2011; no obstante, al tener competencia sobre el alcantarillado, y por ende los vertimientos que van a ese sistema finalizan en el emisario submarino realiza controles, operativos, atención a denuncias realizadas, y seguimiento de las licencias y permisos concedidos sobre vertimientos. Corolario de lo cual es dable avizorar que sí le asiste legitimación en la causa por pasiva a dicha entidad en el *sub examine*.

Por otra parte, en lo atinente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA, es menester tener en cuenta que una de las pretensiones de la demanda se encuentra encaminada a que se ordene a esta entidad adelantar las investigaciones y procesos administrativos por accidentes o siniestros marítimos en los cuales se haya generado contaminación marina, o se haya generado un riesgo grave de contaminación marina, de lo cual es dable colegir que a dicha entidad se encuentra legitimada por pasiva para actuar dentro del presente asunto. Huelga recordar que, de conformidad con el numeral 27 del artículo 5º del Decreto 2324 de 1984⁴¹, es una función de la DIMAR adelantar y fallar las investigaciones por siniestros marítimos, y por contaminación del medio marino y fluvial de su jurisdicción.

Finalmente, en lo atinente a las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva interpuestas por las sociedades INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., y SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A., quienes manifestaron no realizar ningún tipo de vertimiento a ningún cuerpo de agua, ni tratarse de empresas que están obligadas a contar con permiso de vertimiento. Debe tenerse presente: *primero*, que se trata de sociedades que a la fecha cuentan con licencias ambientales otorgadas por el ANLA; *segundo*, que, de conformidad con sus respectivas contestaciones, si bien no realizan vertimientos directos a la Bahía de Santa Marta afirmaron descargar la totalidad de sus aguas residuales sobre la red de alcantarillado pública municipal del Distrito de Santa Marta, operada por la empresa ESSMAR E.S.P.; y *tercero*, que por tal razón han sido señaladas por el extremo accionante como desarrolladoras de actividades que se traducen en la contaminación de la fuente hídrica cuya preservación se propende.

De lo anterior, es dable extraer que las mencionadas sociedades sí tienen un interés legítimo en las resultas del presente proceso, de lo cual deviene que se encuentran legitimadas por pasiva, diferente, se reitera, es el análisis de la atribución de responsabilidad, por lo que también se denegará las excepciones propuestas por dichas sociedades.

Precisado lo anterior y, como quiera que los demás medios exceptivos propuestos por las entidades accionadas se constituyen en argumentos defensa que van ligados íntegramente con el asunto debatido, en tal sentido,

⁴¹ Por el cual se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

se analizará su configuración al momento de abordar el estudio de fondo en la presente sentencia, sin que haya lugar a declararlas de forma explícita en la parte resolutive.

Dilucidado lo anterior, y descendiendo al busilis del asunto *sub lite*, procede la Colegiatura a emitir pronunciamiento de fondo en torno a la acción constitucional de la referencia, para lo cual es dable iterar que el actor popular pretende que se conceda el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de especial importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente, presuntamente vulnerados por las acciones y omisiones en que han incurrido las autoridades competentes en lo concerniente al manejo y control de las fuentes contaminantes de la Bahía de Santa Marta.

Al respecto, se torna menester señalar que el artículo 4º de la Ley 472 de 1998, consagró en sus literales a), y c) los derechos colectivos previamente enunciados.

Así las cosas, y en aras de brindar mayores elementos de juicio para zanjar los tópicos planteados en la Litis, es dable indicar que en lo atinente a los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y existencia del equilibrio ecológico, y manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la máxima guardiana de nuestra Constitución Nacional ha considerado dichos derechos colectivos como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que concurren las siguientes dimensiones: *(i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección.*

En efecto, en la sentencia T-325 de 2017, con ponencia del Magistrado AQUILES ARRIETA GÓMEZ, la Corte Constitucional discurrió *ad litteram*:

*“La Corte ha atendido a la necesidad que propugna por la defensa del ambiente y de los ecosistemas, por lo que ha calificado al **ambiente como un bien jurídico constitucionalmente protegido, en el que***

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

concurrer las siguientes dimensiones: “(i) es un principio que irradia todo el orden jurídico en cuanto se le atribuye al Estado la obligación de conservarlo y protegerlo, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación; (ii) aparece como un derecho constitucional de todos los individuos que es exigible por distintas vías judiciales; (iii) tiene el carácter de servicio público, erigiéndose junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno fundamento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país; y (iv) aparece como una prioridad dentro de los fines del Estado, comprometiendo la responsabilidad directa del Estado al atribuirle los deberes de prevención y control de los factores deterioro ambiental y la adopción de las medidas de protección”

(...) 3.9. A manera de conclusión, se tiene que la protección del ambiente sano **tiene un carácter de interés superior en el ordenamiento jurídico colombiano**, determinado por la misma Constitución de 1991, la cual, a través de su amplio catálogo de normas, que configuran la llamada constitución ecológica o verde, persigue el objetivo de proteger el ambiente con el fin de que la humanidad pueda vivir dentro de un entorno apto y adecuado que le permita desarrollar su existencia en condiciones dignas y con mayor calidad de vida. La defensa del ambiente constituye un objetivo primordial dentro del Estado Social derecho, ya que constituye el contexto vital del ser humano, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras. Por tanto, **el derecho al ambiente sano no se puede ligar del derecho a la vida y a la salud de las personas**, razón por la que esta Corte, al valorar la incidencia del ambiente en la vida de los hombres, ha afirmado que el derecho al ambiente es un derecho fundamental de la humanidad que es susceptible de ser protegido vía acción de tutela cuando compromete directamente los derechos y la dignidad de las personas.

Bajo ese entendido, **una de las principales obligaciones del Estado es la de proteger su diversidad e integridad, así como salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, conservar las áreas de especial importancia ecológica, fomentar la educación ambiental, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, prevenir y controlar los factores deterioro ambiental, e imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados al ambiente.**”

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

En este mismo orden de ideas, conviene traer a colación lo discurrido por la Corte Constitucional en la sentencia C-431 del año 2001 con ponencia del Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA, en la cual se dispuso lo siguiente:

“La defensa del medio ambiente constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura de nuestro Estado Social derecho. En cuanto hace parte del entorno vital del hombre, indispensable para su supervivencia y la de las generaciones futuras, el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha denominado “Constitución ecológica”, conformada por el conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

medida, propugnan por su conservación y protección. Siguiendo lo dicho por esta Corporación en anterior pronunciamiento,

El tema ambiental constituyó, sin lugar a dudas, una seria preocupación para la Asamblea Nacional Constituyente, pues ninguna Constitución moderna puede sustraer de su normatividad el manejo de un problema vital, no sólo para la comunidad nacional, sino para toda la humanidad; por ello, se ha afirmado con toda razón, que el ambiente es un patrimonio común de la humanidad y que su protección asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras.

Como testimonio de lo anterior y afirmación de su voluntad por establecer los mecanismos para preservar un ambiente sano, en la Asamblea Nacional Constituyente se expresó lo siguiente:

"La protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto toda la estructura de este debe estar iluminada por este fin, y debe tender a su realización.

"Las crisis ambientales, por igual, crisis de la civilización y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de miseria" 7 (Sentencia T-254/93, M.P. Antonio Barrera Carbonell).

En efecto, una lectura sistemática y armónica de las normas que orientan la concepción ecologista de la Constitución Política, particularmente de los artículos 2°, 8°, 49, 58, 67, 79, 80 y 95-8, permite entender el sentido que jurídicamente identifica este fenómeno. Así, mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho del cual son titulares todas las personas -quienes a su vez están legitimadas para participan en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su conservación-, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos de: 1) proteger su diversidad e integridad, 2) salvaguardar las riquezas naturales de la Nación, 3) conservar las áreas de especial importancia ecológica, 4) fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, 6) prevenir y controlar los factores deterioro ambiental, 7) imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente y 8) cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera.

*A lo anterior, habrá que agregar que el derecho a un ambiente sano **tiene también el carácter de servicio público**, erigiéndose, junto con la salud, la educación y el agua potable, en un objetivo social cuya realización material encuentra pleno sustento en el fin esencial de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de la población del país (C.P. arts. 2°, 365 y 366).*

*Cabe destacar que los derechos y las obligaciones ecológicas definidas por la Constitución Política giran, en gran medida, en torno al concepto desarrollo sostenible, el cual, en palabras de esta Corporación, pretende "superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente." [2] Así, es evidente que **el desarrollo social y la protección del medio ambiente imponen un tratamiento unívoco e indisoluble que progresivamente permita mejorar las condiciones de vida de las personas y el bienestar social, pero sin***

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

afectar ni disminuir irracionalmente la diversidad biológica de los ecosistemas pues éstos, además de servir de base a la actividad productiva, contribuyen en forma decidida a la conservación de la especie humana. Sobre este particular la Corte tuvo oportunidad de señalar que:

El crecimiento económico, fruto de la dinámica de la libertad económica, puede tener un alto costo ecológico y proyectarse en una desenfrenada e irreversible destrucción del medio ambiente, con las secuelas negativas que ello puede aparejar para la vida social. La tensión desarrollo económico -conservación y preservación del medio ambiente, que en otro sentido corresponde a la tensión bienestar económico - calidad de vida, ha sido decidida por el Constituyente en una síntesis equilibradora que subyace a la idea desarrollo económico sostenible consagrada de diversas maneras en el texto constitucional (CP arts. 80, 268-7, 334, 339 y 340). (Sentencia T-251/93, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

*Por eso, conforme a las normas de la Carta que regulan la materia ecológica, a su vez inscritas en el marco del derecho a la vida cuya protección consagra el artículo 11 del mismo ordenamiento, esta Corte ha entendido que el medio ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre y que el Estado, con la participación de la comunidad, **es el llamado a velar por su conservación y debida protección, procurando que el desarrollo económico y social sea compatible con las políticas que buscan salvaguardar las riquezas naturales de la Nación.***

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

Cabe destacar que, en lo correspondiente al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, la Constitución también enfatizó que dicha garantía comprende el deber de las autoridades de fomentar la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarle, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, precisamente para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. En efecto, los artículos 79 y 80 de la Constitución Nacional consagran *ad pédem litterae*:

“ARTICULO 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

ARTICULO 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Además, deberá prevenir y controlar los factores deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

En consonancia con lo precedentemente expuesto, y en aras de brindar mayores elementos de juicio para abordar el estudio del busilis del *sub lite*, es dable señalar que, la Constitución Política de 1991 estableció el Sistema Nacional de Planeación con el fin de que la función administrativa, antes de ser ejecutada, responda a unos criterios básicos de diseño, proyección, presupuesto y rendimiento o resultados. En efecto, dicha actividad debe estar regida con sujeción a un método que permita administrar de manera eficientemente y eficaz los recursos naturales en la búsqueda de materializar las prioridades planteadas y anticipar las contingencias y necesidades que se puedan prever; esto es, conforme al principio de planeación.

Al respecto, es menester precisar que el predicho principio de planeación en materia ambiental resulta trascendental en el propósito de satisfacer las necesidades generales de la colectividad, entre las que se encuentran el derecho al goce de un ambiente sano.

En efecto, y conforme a lo indicado en forma precedente se advierte que, la planificación ambiental se constituye en el instrumento necesario para la administración eficiente de los recursos naturales renovables y para prevenir y controlar los factores deterioro ambiental, vale decir, la realización del principio de prevención de daños ambientales depende fundamentalmente del ejercicio adecuado de la actividad de planeación.

Lo principios referidos en el párrafo que antecede, y en especial los de prevención y precaución en materia ambiental cobran gran relevancia para la adopción decisiones en asuntos en los cuales se dilucidan problemáticas ambientales que tienen la envergadura de afectar significativamente las condiciones y calidad de vida de las personas.

Amén de lo anterior, y en desarrollo de las directrices de prevención y de planeación integral del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales consagradas en nuestra Carta Política, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente contenido en el Decreto 2811 de 1974, definió los siguientes criterios:

“ARTÍCULO 9.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: Ver Decreto Nacional 2857 de 1981

a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes;

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que alteren las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación”

A su vez, la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, definió los siguientes principios en materia de participación, prevención de daños y planeación ambiental:

“PRINCIPIO 10

*El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es **con la participación de todos los ciudadanos interesados**, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, **toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente** de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, **así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos.** Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes. (...).*

PRINCIPIO 15

*Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, **la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.** (...).*

PRINCIPIO 17

***Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente** y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. (...)*

(Texto subrayado y negrita del Tribunal)

Así el principio de prevención en materia ambiental tiene sustento en el Principio 17 de la Declaración de Río sobre el Medio ambiente y el Desarrollo según el cual deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir impacto negativo considerable en el medio, y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente. Así mismo, en virtud del principio de precaución los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. **Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de**

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

La Corte Constitucional en sentencia C-499 de 2015, se refirió al principio de prevención definiéndolo en los siguientes términos:

“[...] aquel que busca ‘que las acciones de los Estados se encarrilen a evitar o minimizar los daños ambientales, como un objetivo apreciable en sí mismo, con independencia de las repercusiones que puedan ocasionarse en los territorios de otras naciones. Requiere por ello de acciones y medidas -regulatorias, administrativas o de otro tipo- que se emprendan en una fase temprana, antes que el daño se produzca o se agrave’. La doctrina ha expresado que ‘se ha producido, en nuestros días, una toma de consciencia de que no basta con reparar (modelo curativo) sino que se impone prevenir (modelo preventivo), y ello convierte al principio de prevención en uno de los grandes principios estructurales de este sector del derecho internacional público. La finalidad o el objeto último del principio de prevención es, por tanto, evitar que el daño pueda llegar a producirse, para lo cual se deben adoptar medidas preventivas’.

Ello encuentra fundamento en la Declaración de Estocolmo de 1972, la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982 y la Declaración de Río de 1992]. La eficacia práctica de la acción preventiva requiere de una armonización con el principio de precaución, al flexibilizar este último el rigor científico que se exige para que el Estado adopte una determinación. El principio de prevención se aplica en los casos en que es posible conocer las consecuencias sobre el medio ambiente que tiene la puesta en marcha determinado proyecto o actividad, de modo que la autoridad competente pueda adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzca, mientras que el principio de precaución opera en ausencia de certeza científica absoluta [...].”.)

De conformidad con lo expuesto, advierte el Tribunal que el principio de prevención abarca los supuestos en los cuales el estado del conocimiento revela con algún grado de precisión los efectos que sobre el medio ambiente son provocados por determinada actividad, por lo que es necesario el despliegue de las facultades de la Administración para evitar que se concrete el riesgo o el daño previo a que ocurran.

De otro lado, en materia de protección al ambiente marino, huelga recordar que a través del Decreto 2811 de 1974 se promulgó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, mediante el cual se reguló la protección de las cuencas hidrográficas de los ríos, los bosques, las especies de fauna, las aguas marítimas Nacionales, y los elementos que ellas contienen, la atmósfera entre otros. Cuyos artículos 1º y 7º señalan que toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano, y además que el ambiente es patrimonio común y corresponde al Estado y los particulares participar en su preservación y manejo.

En igual sentido señala el artículo 8 *ejusdem*, que se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros la contaminación del aire, de

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables, la degradación, la erosión, y el revenimiento de suelos y tierras; la sedimentación en los cursos y depósitos de agua; los cambios nocivos del lecho de las aguas; la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales o de recursos genéticos; la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; entre otros. Entendiendo, a su vez, por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la Nación o de los particulares.

Asimismo, el artículo 35 de la norma previamente enunciada taxativamente dispuso la prohibición descargar sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios, y en general, desechos, que deterioren los suelos, o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.

Adicionalmente en la PARTE IV, artículos 164 y siguientes del Decreto previamente enunciado, se regula todo lo atinente al mar y su fondo, señalando que, corresponde al Estado la protección del ambiente marino, constituido por las aguas, por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del mar territorial y el de la zona económica, y por las playas y recursos naturales renovables de la zona.

Esta protección se realizará con las medidas necesarias para impedir o provenir la contaminación de la zona con sustancias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos hidrobiológicos y menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer los demás usos legítimos del mar.

En igual sentido, se promulgó el 2 de agosto de 1979 el Decreto 1875 de 1979, a través del cual se dictan normas sobre la prevención de la contaminación del medio marino, disponiendo entre otras que *“se entiende por contaminación marina, la introducción por el hombre, directa o indirecta de sustancias o energía en el medio marino cuando produzca o pueda producir efectos nocivos, tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas, incluso la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar y menoscabo de los lugares de esparcimiento. Se entiende por contaminante, toda sustancia que por su naturaleza y/o concentración sea susceptible de causar degradación del medio marino. Se entiende por daños por contaminación, las pérdidas o perjuicios causados por los efectos y consecuencias señalados anteriormente e incluyen los costos de las medidas preventivas y las pérdidas o perjuicios causados por tales medidas preventivas. Se entiende por siniestro para los efectos del presente Decreto, todo acontecimiento o serie de acontecimientos, cuyo origen sea el mismo que cause daños por contaminación.”* El artículo 2º ejusdem estableció en cabeza de la Dirección General Marítima y Portuaria, la capacidad de

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

autorizar, previa solicitud presentada por conducto de la Capitanía de Puerto respectiva, la descarga, derrame o vertimiento al mar de sustancias contaminante o potencialmente contaminante, en cantidad o concentración tales, que no sobrepasen los límites de regeneración del medio particular donde se autorice.

Y con la expedición de la Ley 99 de 1993⁴², se establece a cargo del Ministerio del Medio Ambiente las funciones de formular la política nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; y Establecer los límites máximos permisibles de emisión, descarga; transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia que pueda afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables; del mismo modo, prohibir, restringir o regular la fabricación, distribución, uso, disposición o vertimiento de sustancias causantes degradación ambiental. Los límites máximos se establecerán con base en estudios técnicos, sin perjuicio del principio de precaución.⁴³

Igualmente, el ecosistema marítimo, también se encuentra protegido a través de diferentes acuerdos multilaterales celebrados por el Estado Colombiano, dentro de los cuales se encuentran la Convención sobre humedales de importancia internacional (Ramsar, Irán, 1971) para impedir los daños serios o irreversibles del ambiente marino; la Convención internacional para la prevención de la contaminación por buques, MARPOL (Londres, Inglaterra, 1973) tendiente a evitar derrames accidentales, negligentes o deliberados de hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales provenientes de los buques; el Convenio Internacional sobre Responsabilidad por Daños Causados por la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos (1971); la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho al mar (Montego Bay, 1982); el Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe (Cartagena, Colombia, 1983), y el Protocolo relativo a las áreas de flora y fauna silvestres especialmente protegidas del convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del Gran Caribe⁴⁴

Decantado lo anterior, se reitera que el extremo accionante pretende que se conceda el amparo de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la protección de áreas de especial importancia ecológica y la preservación y restauración del ambiente, presuntamente vulnerados por las acciones y omisiones en que han incurrido

⁴² Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

⁴³ Artículo 5

⁴⁴ CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN PRIMERA CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020)

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

las autoridades competentes en lo concerniente al manejo y control de las fuentes contaminantes de la bahía de Santa Marta, lo anterior de conformidad con informe rendido por la Contraloría General de la República en abril de 2014.

En efecto, obra dentro del expediente Informe de fecha 29 de abril de 2014 con asunto “*FUNCIÓN DE ADVERTENCIA CONTAMINACIÓN BAHÍA DE SANTA MARTA*”⁴⁵, en el cual se enuncia que, de conformidad con denuncia proferida por el Consejo de Estado, se dio inicio al análisis multifactorial de las problemáticas ambientales generadas por la confluencia de distintas actividades humanas como fuentes de contaminación sobre el área marino costera en el Distrito de Santa Marta como fuentes de contaminación, la cual se llevó a cabo mediante indagación preliminar consistente en la revisión del cumplimiento a las licencias, evaluación técnica de los componentes del transporte férreo de carbón mina – puerto, cargue descargue de carbón en puerto y en buque, río Manzanares como aportante de residuos sólidos y sedimentos al mar caribe, operación del emisario submarino para la descarga de aguas residuales, la construcción de la Marina y la influencia de lixiviados provenientes de las disposición de residuos sólidos en relleno sanitario Palangana y Botadero Veracruz, entre otros.

Así, se exponen como principales alertas en el precitado informe, las siguientes:

- Emisario submarino de Santa Marta: se afirma que el emisario submarino de Santa Marta no cuenta con un sistema de separación de sólidos, ni de tratamiento preliminar de aguas, lo cual, a su vez, se traduce en el vertimiento de los mismos al lecho marino desde el inicio de su operación en abril de 2000.

Aunado a lo anterior, las aguas vertidas superan el límite de los niveles legales establecidos en el Decreto 1594 de 1984 y el Convenio Gran Caribe. Asimismo, se evidenció el incumplimiento de los requerimientos señalados en la licencia ambiental en cuanto a infraestructura y manejo de sustancias.

- Río Manzanares: se enuncia la ocupación ilegal de la cuenca baja del río Manzanares, así como la inexistencia de Plan de Ordenamiento de la Cuenca Hidrográfica – POMCA para dicho río.
- Desarrollo de actividades de cargue y transporte de carbón: añade que, de los análisis realizados por el Servicio Geológico Colombiano, se evidenció la presencia de partículas de carbón mineral ajenas a la naturaleza de las playas, no provenientes de eventos de arrastre natural de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino del transporte, almacenamiento y cargue de carbón en los diferentes puertos ubicados en la región.

⁴⁵ Folios 37 a 56 del numeral 1 de la carpeta “1. Expediente digitalizado”

- Incidente ocurrido en el Puerto Carbonífero de la Sociedad American Port Company (Drummond Ltd.) en el Municipio de Ciénaga – Magdalena el 13 de enero de 2013: manifiesta que el incidente en mención generó un impacto negativo en el ecosistema marino, que a su vez, puso de manifiesto la toma decisiones de manera poco eficiente de las autoridades competentes, así como la ausencia de la implementación de una política que atienda efectivamente la protección de los derechos a la salud y medio ambiente sano en el desarrollo de actividades de cargue y descargue de carbón, e inexistencia de un documento técnico ambiental que rijan la materia.
- Otorgamiento de licencia ambiental para la construcción de una marina en la Bahía de Santa Marta: sostiene que la licencia y construcción de la marina generó un impacto negativo en el ecosistema marino, de conformidad concepto técnico rendido por INVEMAR el 28 de junio de 2011.
- Relleno sanitario Palangana y Botadero Veracruz: al respecto evidenció la Contraloría General de la República que no se ha asfaltado la totalidad de la vía utilizada para el transporte de residuos, no existe una adecuada gestión, manejo y disposición de residuos peligrosos y de escombros, insuficiente capacidad de los pondajes del relleno sanitario que en época de lluvia sobrepasa los promedios, todo lo cual impacta de forma negativa la quebrada Palangana. De otro lado, en relación con el botadero Veracruz, se expuso que el tratamiento de lixiviados generados en el mismo no está cumpliendo las disposiciones técnicas relacionadas con la impermeabilización del pondaje.
- Ocupación ilegal de las áreas costeras y marinas, construcciones irregulares, y desarrollo de actividades petroleras, obras públicas y actividades mineras en áreas de baja mar y de costa, aunada a la inadecuada disposición de los residuos de estas actividades y aguas residuales.
- Se expuso que se han presentado 5 incidentes en los últimos años con la Mono - boya ubicada en el sector Pozos Colorados, perteneciente a ECOPETROL, que, si bien no han representado derrames mayores de combustible y fueron aplicadas medidas ambientales de contingencia, si han afectado el medio ambiente.

Asimismo, se tiene que, de conformidad con “*INFORME ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN - SEGUIMIENTO A LA FORMULACIÓN DE ACCIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES ADVERTIDAS FRENTE A LA SITUACIÓN DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA BAHÍA DE SANTA MARTA (ABRIL 2014)*”, suscrito por el Contralor Delegado Sector Medio

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Ambiente, en fecha 19 de agosto del 2014⁴⁶, se exponen como conclusiones las siguientes:

- *Se evidencia mediante las últimas respuestas enviadas por parte de las entidades advertidas, que se ha iniciado un proceso de articulación para atender la problemática de la bahía de Santa Marta, evidenciada y plasmada por la CGR en la función de advertencia emitida.*
- *La CGR puntualiza la importancia que las acciones preliminares planteadas por las entidades advertidas que versan sobre el cumplimiento de las funciones y obligaciones correspondientes a cada una de las autoridades ambientales, portuarias, minera, etc., prevén la articulación y coordinación interinstitucional para propiciar sinergias positivas que redunden en el propósito de evitar la afectación a los recursos naturales y mitigar los impactos regionales (sequías, inundaciones, pérdida de recurso pesquero, entre otros)*
- *Debido al carácter preliminar de la propuesta, la CGR no identificó un Plan específico que contenga para las actividades específicas previstas un cronograma (fechas de inicio y fin), responsables, metas e indicadores, que permita ejercer control a las acciones establecidas por parte de las mismas autoridades ambientales.*
- *A pesar de la articulación y la propuesta preliminar de acción, no se evidencia referencia alguna de atención a la estimación del daño causado y su reparación por parte de cada uno de los causantes”*

Aunado a lo anterior, de conformidad con informe técnico titulado “**DIAGNOSTICO Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS MARINAS Y COSTERAS DEL CARIBE Y PACÍFICO COLOMBIANOS**”, elaborado por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andrés” en el mes de mayo de 2018⁴⁷, se expone en relación con el Departamento del Magdalena la presencia de diferentes asentamientos humanos, los cuales cuentan con precarios servicios de saneamiento básico, adicionalmente en la zona costera del Departamento se realizan múltiples actividades socioeconómicas como agricultura, ganadería, operaciones portuarias, minería, comercio y turismo, entre otros que generan residuos contaminantes, los cuales en algunos casos llegan directa o indirectamente a lagunas costeras, ríos y al mar Caribe, deteriorando la calidad de las aguas marino-costeras y restringiendo sus usos.

Se transcriben los apartes pertinentes de dicho informe en relación con la bahía de Santa Marta, *ad pédem litterae*:

“En la zona de Santa Marta se han registrado las concentraciones de OD más bajas, alcanzando incluso valores que están por debajo de la normativa nacional para preservación de fauna y flora (primer semestre de los años 2004 y 2006; segundo semestre de los años 2001, 2002, 2010, 2012 y 2015) (Figura 5.4c). Cabe resaltar que en el segundo semestre del

⁴⁶ Folios 56 a 84 del numeral 1 de la carpeta “1. Expediente digitalizado”

⁴⁷ Carpeta “informes ambientales invemar”, documento “informe REDCAM 2017_fd.pdf”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

año generalmente se presenta la época lluviosa mayor que conlleva al **aumento del caudal vertido por el emisario submarino y de las escorrentías pluviales de la ciudad, las cuales se mezclan con aguas residuales producto del rebosamiento de las redes de alcantarillado y que llegan a la bahía de Santa Marta** por las calles 22 y 10, en las cuales se ubican estaciones REDCAM.

(...) **Los nutrientes inorgánicos disueltos son de importancia ambiental, debido a que al incrementar sus concentraciones, pueden generar problemas de eutroficación** (Cárdenas y Sánchez, 2013) **o florecimientos algales**, como los que se han presentado en varias oportunidades en la bahía de Santa Marta (INVEMAR, 2015a; 2015b; INVEMAR, 2017b; 2017c). Las mayores concentraciones de amonio ionizado (N-NH_4^+) se registraron en las estaciones muelle Cabotaje ($602 \mu\text{g N-NH}_4^+ / \text{L}$), emisario 8 ($276 \mu\text{g N-NH}_4^+ / \text{L}$) y río Manzanares ($334 \mu\text{g N-NH}_4^+ / \text{L}$; Figura 5.7a) de la zona Santa Marta, **cuya fuente principal es el vertimiento de aguas residuales por el emisario submarino de la ciudad y el rebosamiento y derrame de las redes de alcantarillado**. Históricamente en estas estaciones se han registrado altas concentraciones de amonio (INVEMAR, 2017a; Garcés-Ordóñez et al., 2016b). (...) El aumento de las concentraciones en los años mencionados coinciden con las épocas de lluvias mayor para el departamento y con la ocurrencia del evento La Niña, los cuales causaron inundaciones, escorrentías urbanas y rebosamiento de las aguas residuales en las redes de alcantarillado (Garcés-Ordóñez et al., 2016b; INVEMAR, 2017a; IDEAM, 2017b).

(...) Las mayores concentraciones de nitratos (N-NO_3^-) se registraron en el muestreo de diciembre de 2016 (Figura 5.7c), en las estaciones de los ríos. En la zona de Buritaca y el río Piedras en la zona del Parque Tayrona, **las altas concentraciones se asocian a escorrentías agrícolas, ya que estos cuerpos de agua recorren áreas de uso agrícola donde el uso de fertilizantes es común. En los ríos Manzanares y Gaira las elevadas concentraciones de nitratos se asocian con los vertimientos de aguas residuales. En los ríos Toribio y Córdoba hay aportes de aguas residuales y agrícolas**, ya que en algunos tramos existen áreas cultivadas. Históricamente (2001 a 2016), **las mayores concentraciones de nitratos se han registrado en la zona de Santa Marta, debido a los vertimientos de agua residuales que normalmente se presentan** (INVEMAR, 2017d). Las mayores concentraciones de ortofosfatos (P-PO_4^{3-}) se registraron en las estaciones de los ríos Manzanares, Gaira, Piedras y Córdoba en el muestreo de diciembre de 2016 (Figura 5.7d). Históricamente (2001 - 2016) las concentraciones de ortofosfatos han oscilado entre 2,4 y $1.089 \mu\text{g de P-PO}_4^{3-} / \text{L}$. La concentración más elevada de $1.089 \mu\text{g de P-PO}_4^{3-} / \text{L}$ se determinó en la estación río Piedras, en el año 2009, lo cual está asociado con las actividades agrícolas que se desarrollan en la cuenca (INVEMAR, 2017d). La calidad microbiológica del agua en las estaciones de muestreo, se evaluó con las concentraciones de coliformes totales (CTT), coliformes termotolerantes (CTE) y enterococos fecales (EFE). **Las mayores concentraciones de CTT se registraron en las estaciones de los ríos y en el emisario (Tabla 5.2), en donde existe una alta contaminación por aguas residuales. El 33% de las estaciones medidas en los muestreos de diciembre de 2016 y febrero de 2017 sobrepasaron los límites permisibles para el uso recreativo del agua por contacto primario** (natación y buceo) y secundario (deportes náuticos y pesca) (Tabla 5.2).

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

(...) En todas las estaciones de los ríos, las concentraciones de CTE estuvieron por encima del criterio de calidad para uso recreativo por contacto primario (200 NMP/100 mL) y para el uso agrícola en el riego de frutas que se consuman sin quitar la cáscara y para hortalizas de tallo corto (1.000 NMP/100 mL; MinSalud, 1984; Tabla 5.2) (...) Históricamente las mayores concentraciones de CTE se han presentado en la zona de Santa Marta (Tabla 5.2), debido a que en esta zona hay fuentes importantes de contaminación, como por ejemplo el agua residual vertida por el emisario submarino, las escorrentías urbanas de aguas residuales que llegan a las playas turísticas urbanas, además del río Manzanares que tiene una alta degradación ambiental en su cuenca baja y desemboca en la bahía de Santa Marta (GarcésOrdóñez et al., 2016b; Vivas-Agua et al., 2014a). En las estaciones Muelle Cabotaje (calle 10), Puente de la calle 22 y Emisario 8, entre el 25 y el 86% de las mediciones han estado por encima del límite permisible para el uso recreativo de acuerdo con la legislación nacional para contacto primario (Tabla 5.3), lo cual puede representar un problema de salud pública, debido a que este sector es de uso turístico, y pescadores de la zona realizan faenas de pesca.

(...) Las concentraciones de enterococos fecales (EFE) en las estaciones de playa de importancia turística se presentan en la Tabla 5.4. En el muestreo de diciembre de 2016, la mayoría de las playas presentaron bajas concentraciones de EFE, a excepción de la playa de El Rodadero en donde se registró la mayor concentración (132 UFC/100 mL), valor que superó el rango histórico y que representa un riesgo entre 1 y 5% de contraer enfermedades gastrointestinales agudas (EGI), y entre 0,3 y 1,9% de contraer enfermedades febriles agudas (ERFA), según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003). En el muestreo de febrero de 2017, en algunas estaciones se registraron concentraciones menores de EFE, mejorando las condiciones de calidad. En la estación muelle Cabotaje se registró una concentración de 230 UFC/100 mL, la cual es baja considerando el amplio rango histórico (2001-2016) registrado (1 - 42.300 UFC/100 mL) y que representa un riesgo entre el 5 y 10% de contraer EGI y entre 1,9 y 3,9% de contraer ERFA.

(...) En las zonas de muestreo del departamento del Magdalena, las concentraciones promedio de hidrocarburos del petróleo disueltos y dispersos equivalentes de criseno (HPDD) entre los años 2001 y 2016, han estado en el nivel de contaminación no significativa, a excepción de las zonas de Santa Marta y Marina en los años 2001 y 2013 respectivamente, en donde se registraron valores de contaminación baja y alta (Figura 5.9). En las estaciones del río Manzanares y su desembocadura, el año 2001, se registraron concentraciones de 33,4 y 12,6 µg de HPDD/L respectivamente, los cuales indican contaminación y están asociados vertimientos de residuos oleosos de talleres mecánicos que funcionan en la ribera del río Manzanares (Vivas-Aguas et al., 2014a). En la estación frente a la boca de La Barra, zona Marina, la concentración más alta fue de 5,8 µg/L en el 2013, la cual pudo estar asociado al tráfico de embarcaciones hacia la Ciénaga Grande Santa Marta y el tráfico de vehículos por la troncal del Caribe.

(...) 5.2.1. Calidad del agua de acuerdo con el ICAMPPF

La aplicación del ICAMPPF mostró que la calidad del agua superficial del 75% de las estaciones evaluadas en diciembre de

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

2016, fue adecuada, el 17% aceptable, el 6% óptima y el 3% pésima (Figura 5.10). La gran proporción de estaciones en condiciones adecuadas responden a la baja concentración de nutrientes inorgánicos disueltos y SST, y altas concentraciones de oxígeno disuelto, condiciones favorables para la preservación de flora y fauna. La condición pésima se presentó en la estación Emisario 8, debido a la alta concentración de microorganismos indicadores de contaminación fecal y elevadas concentraciones de nutrientes inorgánicos. Este resultado debe ser tenido en cuenta para que las autoridades ambientales y el Distrito, implementen un plan de contingencia y acciones de inversión para el tratamiento de las aguas residuales que se están vertiendo a la zona marino-costera de Santa Marta causando contaminación.

(...) En febrero de 2017, la calidad de las aguas se mantuvo el 71% de las estaciones tuvieron una calidad adecuada, el 18% óptima, 3% aceptable y 6% inadecuada (Figura 5.11), esta última se atribuye a la contaminación microbiológica. Para los muestreos de diciembre de 2016 y febrero de 2017, la zona Santa Marta fue la que tuvo mayor número de estaciones con calidad de aguas inadecuada y pésima, en comparación con las demás zonas, lo cual está relacionado con el mayor número de actividades productivas y fuentes de contaminación que hay en esta zona

(...) Mediante el cálculo del ICAMPFF entre los años 2013 y 2016, se ha podido establecer que la mayoría de las estaciones han tenido aguas con calidad adecuada y aceptable para la preservación de flora y fauna. En la zona de Santa Marta, la estación del emisario submarino se ha mantenido en pésima calidad debido al vertimiento permanente de aguas residuales sin tratamiento previo. En la zona del Parque Tayrona, el agua se ha mantenido en calidad adecuada y óptima para la preservación de flora y fauna; aunque en el 2016 se presentaron condiciones aceptables, por el aumento en los sólidos suspendidos (Tabla 5.5). En la zona Costa Sur la calidad del agua ha sido muy fluctuante, se han presentado años con estaciones que tuvieron aguas con pésima calidad y otros con calidad adecuada; cabe destacar que en el 2016 mejoró la calidad del agua, con el 94% de las estaciones con calidad adecuada. En la zona Marina las condiciones adecuadas y aceptables han sido las más frecuentes.”.

(Subrayas y negrillas del Tribunal)

Pues bien, en lo que respecta a las referidas pruebas documentales considera la Sala que si bien permiten vislumbrar la eventual amenaza histórica de vulneración de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, y existencia del equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar un desarrollo sostenible, comoquiera que describen la concentración de agentes contaminantes en la bahía de Santa Marta, lo cierto es que algunos de los informes previamente enunciados fueron realizados hace aproximadamente una década; así las cosas, la información allí contenida deberá ser cotejada con los demás elementos probatorios allegados a la contención en aras determinar el estado actual de los agentes contaminantes en la bahía de Santa Marta.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Así, se llevó a cabo la integración al contradictorio de todas las entidades y actores señalados como partícipes de las actividades contaminantes de la bahía del Distrito de Santa Marta, allegándose las pruebas respectivas, de las cuales es dable destacar las siguientes.

En relación con el Emisario Submarino del Distrito de Santa Marta, en aras de brindar mayor ilustración en torno a su regulación legal, resulta imperioso indicar que mediante la Resolución No. 0242 de fecha seis (6) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999)⁴⁸, proferida por el Ministerio del Medio Ambiente, se otorgó licencia ambiental a la empresa METROAGUA S.A., para adelantar el proyecto denominado “*Emisario Submarino para Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas Servidas de la ciudad de Santa Marta*”, la cual fue modificada mediante las Resoluciones No. 0431 de 3 de marzo de 2010⁴⁹, y 333 del 23 de noviembre de 2011⁵⁰ en el sentido de actualizar el Plan de Manejo Ambiental para la operación del emisario, y efectuar mejoras en lo referente al tratamiento primario realizado por el Emisario Submarino para Tratamiento por Dilución y Disposición Final de las Aguas Servidas de la ciudad de Santa Marta, respectivamente. Así las cosas, el emisario submarino se constituye en el único punto de vertimiento autorizado en el Distrito de Santa Marta.⁵¹

Obra en el numeral 41 del expediente digital formato *ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO* realizada por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena, en fecha 2 de febrero de 2017 a la estación norte de la EBAR METROAGUA, en el que se deja constancia del rebosamiento de aguas residuales en el lugar donde se ubican las bombas que impulsan dichas aguas al emisario submarino.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, a través de Resolución No. 4361 de 18 de diciembre de 2017⁵², se autorizó la cesión total derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental en mención a favor de PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P., como consecuencia de dicha cesión esta última sociedad asumió la responsabilidad ante las autoridades competentes de los derechos y obligaciones contenidos en la licencia en mención.

Así, de conformidad con *INFORME TÉCNICO INSTALACIÓN BOMBAS NUEVAS EBAR NORTE* suscrito por los señores Gerente de Operaciones, Coordinador de Electromecánica y jefe de Alcantarillado de la empresa VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P, se tiene que durante el año 2018 se realizaron varias actividades encaminadas a superar la crisis puesta de manifiesto por los organismos de control, se transcribe *ad litteram*:

⁴⁸ Ver folios 276 a 289 del numeral 1, carpeta “1. EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

⁴⁹ Ver folios 290 a 307 del numeral 1, carpeta “1. EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

⁵⁰ Ver folios 308 a 320 del numeral 1, carpeta “1. EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

⁵¹ Numeral 7.7 del expediente digital

⁵² Ver folios 321 a 324 del numeral 1, carpeta “1. EXPEDIENTE DIGITALIZADO”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

“El día 9 de noviembre de 2017 el operador transitorio VEOLIA – PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P, dentro del POID – Plan de obras e inversiones aprobado por la ESSMAR E.S.P. (interventor del contrato), realizó orden de compra por valor de doscientos ochenta millones de pesos (\$280.000.000) para adquirir un equipo de bombeo sumergible de 250 hp marca Zulser con punto de operación de 600 l/s a 24 mca. Este equipo por se de importación se recibió en el mes de mayo de 2018 en las instalaciones del alcantarillado de Santa Marta para su posterior instalación durante los días 6 y 7 de junio de 2018. Con la puesta en operación de este equipo de bombeo y otras inversiones a nivel eléctrico incluías dentro del mismo plan de obras se logró optimizar la operación del sistema mejorando la confiabilidad y evitando interrupciones e el servicio que puedan afectar a la comunidad y a la ciudad.

(...) Para mejorar aún más la confiabilidad en el mes de octubre de 2018 el operador transitorio VEOLIA PROACTIVA SANTA MARTA S.A. E.S.P., dentro del POID – Plan de obras e inversiones aprobado por la ESSMAR E.S.P. (interventor del contrato), realizó una segunda inversión por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS \$390.000.000 MCTE para adquirir e instalar adicionalmente otro nuevo equipo de bombeo sumergible de 250 hp marca Flygt con punto de operación de 600 l/s a 24 mca. La cual fue instalada y puesta en operación el día 17 del mes de diciembre para fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio de alcantarillado desde la EBAR Norte para minimizar reboses en el sistema y colocarla al beneficio de la comunidad atendida.”

Asimismo, milita en el numeral 41 del expediente digital formato ACTA DE REUNIÓN O VISITA EN SITIO realizada por la Procuraduría 13 Judicial II Ambiental y Agraria del Magdalena, en fecha 7 de octubre de 2021, de conformidad con la cual es posible colegir que a la fecha de presentación de dicho informe se encontraba superada la situación previamente enunciada, así:

“Estamos ubicados en la estación norte punto donde llega el 100% de las aguas residuales de la ciudad de Santa Marta incluido rodadero y el corredor turístico del sur, se hace tratamiento por dilución al emisario submarino, la ebar cuenta con 3 bombas de impulsión dos (2) de seiscientos (600) lps y una (1) de trescientos (300) lps que son las bombas titulares para una capacidad de impulsión de hasta mil quinientos (1500) lps. y cuenta con una bomba de suplencia de trescientos (300) lps. Esa es la capacidad total instalada en la Ebar. Se deja constancia que no se observó rebosamiento en la EBAR norte y que las bombas se encontraban en funcionamiento, lo cual evidencia la operatividad del sistema.

La Ebar Manzanares tiene tres (3) bombas que son dos (2) instaladas de doscientos (200) lps las cuales operan alternamente y además cuenta con otra bomba suplente de ciento cincuenta (150) lps. La estación Manzanares se conecta con una tubería de impulsión de 24 pulgadas. El sector de los Cocos y Bellavista drena por gravedad hacia la Ebar norte a través del colector centro que está ubicado a lo largo de la carrera 1 y llega hasta la ebar norte.

Respecto del colector vía alterna con carrera 16 está en funcionamiento conexiones de redes menores entre la carrera 6 y la carrera 1ra hacia la EBAR norte, provenientes del barrio pescaito, esta es la fase 1.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

La fase 2 consiste en seguir construyendo el colector norte e insertándole redes para mejorar el servicio y quitarle carga al colector norte. El colector centro ubicado a lo largo de la carrera primera recoge las aguas del colector ferrocarril de la zona céntrica y del sector de los cocos, bellavista y centro histórico.

La ESSMAR ESP está formulando un proyecto de ampliación del colector centro para mejorar la capacidad de transporte de agua residual y de esa manera el sistema pueda responder mejor a la demanda del sector los cocos, bellavista y centro histórico.

Posteriormente nos trasladamos a la carrera 22 con carrera 1 donde se pudo constatar la inexistencia de efluentes y vertimientos al mar, así como una barrera hecha con sacos para efectos de evitar que en caso de una contingencia los vertimientos lleguen al mar.”.

Todo lo cual, a su vez fue coincidente con la declaración rendida por la señora CARLOTA INÉS BORREGO CERÓN cuyos apartes relevantes se transcriben a continuación:

“Preguntado señor Magistrado Bien, habida cuenta de que la ingeniera manifiesta conocer los hechos, se le solicita, se sirva hacer una narración más o menos detallada acerca de los mismos, contestó, y en particular si en efecto, conforme se plantea la demanda en la actualidad o en el pasado, se produjo o se producen vertimientos de aguas residuales sin tratamiento o parcialmente tratadas procedentes río arriba, entre otras pretensiones o consideraciones que hizo el actor en su demanda, contestó.

Respuesta de la interrogada Bien, aguas arriba, arriba, arriba, digamos que el sistema de alcantarillado de la ciudad, alrededor de tiene una cobertura alrededor del 80% más o menos de cobertura de servicio a la ciudad de Santa Marta, el agua residual es de características domésticas, incluso hay algunos vertimientos de industrias, pero tienen que presentar, tienen que tener un tratamiento previo antes de la disposición, antes de la descarga, el alcantarillado. La comunicación que hay entre el bombeo hasta la hasta el mar se hace a través de la estación de bombeo norte, EBAR norte donde se hace una descarga, se hace una, perdón, se hace un bombeo hacia el emisario submarino de Santa Marta, una infraestructura más o menos de unos 420 o 470 metros, que descarga las aguas servidas de la ciudad recolectadas a través de la red de alcantarillado. Decir que no es un tratamiento, es una imprecisión. El emisario submarino de Santa Marta, como todos los emisarios submarinos de Santa Marta, hay varios artículos científicos que sí lo dan como un tratamiento, y de hecho, en la en la experiencia también nos podría sugerir un tratamiento porque el agua que llega al EBAR Norte, el último punto en tierra de bombeo antes de la descarga al mar, Y la comparación con lo que lo que se descarga el mar más o menos puede mostrar un una remoción entre el 90 y el 99% de las concentraciones de algunos contaminantes, dependiendo del contaminante, son más efectivas o no, entonces, decir que no es un tratamiento es algo impreciso, es un tratamiento incompleto, puesto que se hace necesaria ese 10% o ese 1% de parámetros de contaminación que llegan al mar, realmente logran ser altos, sin embargo, hasta la fecha en que trabajé con Veolia, ese mismo año hubo una resolución, la 883 de 2018, que regularon las descargas en el mar en donde si no estoy mal porque pues digamos ya pasó hace mucho tiempo, nosotras estamos cumpliendo los estándares de calidad que expedir ya la resolución 883. Entonces, digamos que si la norma, la ley, si la resolución establecía unos parámetros de cumplimiento y en ese sentido las descargas que se estaban emitiendo al mar estaban dentro de esa norma, pues

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

*digamos que se estaba cumpliendo la ley, ¿sí? **Preguntado señor Magistrado** Perdón y la interpele, ingeniera, es ilustrativa su explicación, pero fundamentalmente el despacho le indaga en torno a si en los términos en que se plantea la demanda, en efecto, se producen vertimientos de aguas residuales sin tratamiento parcialmente tratada procedente de aguas arriba. Eso es el sentido del del interrogante, fundamentalmente. **Respuesta de la interrogada,** Pero ¿aguas arriba de dónde? Perdón, porque digamos que del alcantarillado **Preguntado señor Magistrado** perdón la interpele, perdón y la interpele, diferentes a la situación que usted nos viene comentando de la conducción de esas aguas por el emisario submarino, diferente, si en efecto se produce por de pronto y me perdonan, los asistentes, mi ignorancia en el tema, soy neófito, si de pronto, y es lo que creo que se plantea, se produce algún tipo descarga de vertimiento, doctora, no me puede consultar documentos ni nada por el estilo, sí, yo no la autorizo, y discúlpeme, de pronto entendí porque estaba mirando a otro lado. Entonces decía que, si se trata de vertimientos o descarga diferente a la que usted nos viene comentando, por favor. **Respuesta de la interrogada** Bien, nosotros, digamos, en el ejercicio durante ese periodo presumimos que sí hay otras descargas, pero no tenemos pruebas contundentes sobre eso, hay algunas descargas que se generan que se presumen del río Manzanares, que tiene algunas descargas de manera directa o que se presumen de manera directa, y otras descargas que también se pueden estar generando de la Bahía de Taganga, **Preguntado señor Magistrado** doctora le indago, y discúlpeme, y esos rebosamientos que uno observa de aguas servidas, de aguas negras que circulan las calles de Santa Marta y especialmente en la primera, si no estoy mal en la carrera o la vía primera de Santa Marta, ¿a qué se debe? y le estoy preguntando en su criterio, por supuesto. **Respuesta de la interrogada** Ok. Doctor, mire, resulta que el agua, el alcantarillado de la ciudad de Santa Marta es un alcantarillado es un alcantarillado, no es un alcantarillado pluvial o un alcantarillado mixto, en Santa Marta no hay alcantarillado pluvial ¿Qué es lo que pasa cuando hay aguas lluvias? el agua tiene que drenar algún lado y drena alcantarillado sanitario de Santa Marta. Eso genera un rebosamiento porque es un colapso del sistema que no está diseñado para ese tipo de agua de agua que se recibe, entonces, se colapsa el sistema y por una cuestión de gravedad y una se se hace el rebosamiento en algunos puntos de la ciudad, entre esos la calle 22 con carrera primera C, en la calle 10 A, si no estoy mal con carrera, en la calle 10, con carrera C o primera C, son los dos puntos más importantes que generan el rebosamiento, que en algunas oportunidades podría estar generando alguna descarga también en el en la bahía. **Preguntado señor Magistrado** Ingeniera, una un interrogante más para darle el uso de la palabra a la parte actora, manifiesta el despacho si esas aguas residuales que son conducidas, que son vertidas por el emisario al mar causan o son generadoras de algún grado de contaminación a la Bahía de Santa Marta en forma real o potencial, contestó. **Respuesta de la interrogada** Bien, eso realmente que se pueda comprobar no es posible porque en los estudios de calidad de agua que es que se establecen en la licencia ambiental, que son de obligatorio cumplimiento, no se ha evidenciado una un aumento en el área de influencia significativo de la, digamos, de la contaminación, sin embargo, pues, en este preciso momento se está haciendo una evaluación de los últimos de los últimos mediciones de calidad de agua, entonces, no tendría una respuesta si en este preciso momento hay alguna contaminación, la evidencia es que en los estudios que se han hecho previamente no hay un aumento significativo como para establecer que hay una contaminación adicional.”*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Así las cosas, las pruebas previamente enunciadas, en principio permiten concluir que a la fecha la situación de vertimientos de sustancias contaminantes a la Bahía de Santa Marta, a través del emisario submarino se encuentra solventada; no obstante, de conformidad con los procedimientos administrativos sancionatorios allegados al plenario es dable observar que dicha situación se ha prolongado en el tiempo.

Así, por ejemplo, en relación con los procesos sancionatorios adelantados por CORPAMAG por acciones de contaminación de la Bahía de Santa Marta, se detallan en los numerales 50 y 67 del expediente digital las siguientes actuaciones administrativas:

- Expediente 5890 de 2021: Resolución No. 4358 de 15 de octubre de 2021⁵³, por medio de la cual CORPAMAG impone una medida preventiva a ESSMAR E.S.P. por vertimientos de aguas residuales domésticas en el Mar Caribe, a la altura de la carrera 1ª con calle 22 y carrera 1C con calle 23, Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe del Distrito de Santa Marta.
- Expediente 5890 de 2021: Resolución No. 4844 de 9 de noviembre de 2021⁵⁴, a través de la cual CORPAMAG impuso una medida preventiva a ESSMAR E.S.P., con ocasión denuncia presentada por los habitantes del barrio “Pescaito” del Distrito de Santa Marta, por descargas de aguas residuales domesticas en el Mar Caribe provenientes del Colector Pluvial Bastidas – Mar Caribe, ocurridas en los meses de agosto a octubre de 2020. Medida que consistió en la suspensión inmediata del uso de los canales y drenajes de aguas pluviales de la ciudad para realizar vertimientos de aguas residuales domesticas al Mar Caribe.
- Expediente SAN 23-6151 de 2023: Auto No. 167 de 4 de febrero de 2023⁵⁵, por medio del cual CORPAMAG da apertura a un proceso sancionatorio en contra de la empresa ESSMAR E.S.P., con ocasión de vertimientos evidenciados el día 7 de enero de 2023 en proximidad al canal de acceso a la Marina Mundial “La Iguanas” en el barrio El Rodadero.
- Resolución No. 861 de 7 de abril de 2017⁵⁶, mediante la cual CORPAMAG impuso a METROAGUA S.A. E.S.P. una sanción pecuniaria por el vertimiento directos de aguas residuales provenientes del EBAR ubicado en el barrio Teneraria del Distrito de Santa Marta

⁵³ “Por medio de la cual se impone una medida preventiva a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. - consistente en suspender inmediatamente el uso de los canales y drenajes de aguas pluviales para realizar vertimientos de aguas residuales domésticas provenientes del Alcantarillado al Mar Caribe”.

⁵⁴ “Por medio de la cual se impone una medida preventiva a la Empresa de Servicios Públicos del Distrito de Santa Marta – ESSMAR E.S.P. – y se toman otras determinaciones”.

⁵⁵ “Por medio del cual se inicia un proceso sancionatorio ambiental en contra de la empresa ESSMAR E.S.P. y se toman unas determinaciones”.

⁵⁶ “Por la cual se impone una sanción a la empresa METROAGUA S.A. E.S.P. y se toman otras determinaciones”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

sobre el Río Manzanares, de manera continuada, durante los días 5, 6, 7 y 8 de febrero, 11, 23, y 24 de marzo de 2015.

Asimismo, son visibles en el numeral 70 del expediente digital, las acciones de control y seguimiento adelantadas por el DADSA, de las cuales es dable destacar las siguientes:

- Expediente No. OJ-003-07-709-2021-10-772: Auto No. 1227 de 4 de octubre de 2021, a través del cual se dio apertura a proceso sancionatorio en contra de la empresa ESSMAR E.S.P., con ocasión de hallazgos evidenciados en visita de Inspección Técnica llevada a cabo el 1 de octubre de 2021, en la cual se constató el rebosamiento de manoles producto de falla de bombas de impulsión en la EBAR - NORTE
- Expediente No. 220630044: Auto No. 0432 de 14 de julio de 2022, por medio del cual se da apertura a proceso sancionatorio en contra de la empresa ESSMAR, de conformidad con hallazgos evidenciados en visita de Inspección y Control realizada el 10 de junio de 2022, en la cual se observó el vertimiento de aguas pluviales mezcladas con aguas residuales provenientes de la ruptura de una red de alcantarillado cuya operación y mantenimiento es responsabilidad de la empresa ESSMAR E.S.P.

Por su parte, la entidad accionada – ANLA, también allegó expedientes administrativos de procesos a los cuales se ha dado apertura con ocasión de la contaminación en la Bahía de Santa Marta, dentro de los que se destacan:⁵⁷

- Resolución No. 01673 de 2 de octubre de 2018⁵⁸, a través de la cual se impone a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A. – SPSM, las medidas preventivas de suspensión de las operaciones de trasiego de sustancias líquidas en la instalación portuaria, y cargue de camiones con aceites vegetales, en aras de evitar posibles derrames de sustancias líquidas, así como prevención de caída de éstas al mar.

Las anteriores acciones sancionatorias dan cuenta de que la situación de los vertimientos no autorizados de aguas residuales en la Bahía de Santa Marta se ha convertido en una práctica que se ha extendido en el tiempo.

De otro lado, en lo atinente a la construcción de la Marina Santa Marta, debe tenerse en cuenta que a través de Resolución No. 099 del 2 de abril de 2007 el Departamento Administrativo Distrital del Medio Ambiente – DADMA otorgó una licencia ambiental a INVERSIONES MARINAS TURÍSTICAS S.A., para la construcción de una marina que albergue embarcaciones de recreo en las aguas marinas de la Bahía de Santa Marta entre las calles 22 y 23.

⁵⁷ Numeral 57,1 del expediente digital

⁵⁸ “Por la cual se impone una medida preventiva de suspensión de actividades”

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Dicha licencia, a su vez, fue modificada a través de Resolución No. 628 de 16 de marzo de 2015, por medio de la cual se incluyeron las actividades de construcción y operación de helipuerto, zona de taller y dragado de mantenimiento, en la cual se establecieron las siguientes obligaciones a destacar a cargo de la sociedad en mención:⁵⁹

1) De monitoreo y control de los procesos erosivos y producción de sedimentos ocasionados o dinamizados por el proyecto, consistente en realizar 2 levantamientos anuales de línea de costa y perfiles de playa, a finales del mes de noviembre y a finales del mes de marzo, en aras de realizar el análisis y cálculo de los sectores y tasas de erosión, debiendo asumir el costo del relleno de playas INVERSIONES MARINA TURÍSTICA DE SANTA MARTA, en los eventos en los cuales sea requerido;

2) De monitoreo de agua e hidrología, en virtud de lo cual la empresa deberá realizar monitoreos a los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en 2 épocas del año, en período seco y otro en período de lluvias, en aras de documentar los cambios en el ecosistema, puntualmente de los siguientes parámetros: caracterización física (temperatura, sólidos disueltos, sedimentales y totales, conductividad eléctrica, pH, turbidez y organolépticos); caracterización química (oxígeno disuelto, carbono orgánico, bicarbonatos, cloruros, nitratos, fósforo, metales, etc.); caracterización bacteriológica (coliformes totales y fecales); y caracterización hidrobiológica (perifiton, plancton, bentos, macrófitos y fauna ictica).

Asimismo, a través de Resolución No. 313 del 9 de noviembre de 2011 el DADMA aprobó el Plan de Manejo Ambiental a la precitada sociedad para la construcción de la EDA Estación de Servicio de Combustible, estableciéndose en cabeza de la sociedad INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A. la obligación de presentar estudio hidrobiológico en el período de funcionamiento; crear una guía para el monitoreo de fugas y derrames de combustibles durante la operación normal, entre otras acciones de seguimiento; y precisándose que, en caso de ocasionarse perjuicios ambientales y/o sociales en la ejecución del proyecto, por parte de los contratistas de la Marina Internacional de Santa Marta, responderán por los daños y perjuicios ocasionados y la autoridad ambiental aplicaría las medidas correspondientes.⁶⁰

Y, mediante Resolución No. 381 de 24 de febrero de 2016 la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG, estableció para la sociedad INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A. estaciones de monitoreo de agua e hidrológica.⁶¹

Pues bien, en atención a las funciones de seguimiento y control a su cargo, la sociedad INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., allegó con su contestación Informes de Monitoreo de Agua Marina e Hidrobiológica

⁵⁹ Numeral 4.3 del expediente digital

⁶⁰ *Ibidem*

⁶¹ *Ibidem*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

realizados por las sociedades Gestión y Control Ambiental S.A.S., durante las vigencias 2016 al 2017; SGS durante la vigencia 2018, y Laboratorio Nancy Flórez García S.A.S. en el año 2019.⁶²

Destacándose de los informes presentados durante el año 2017, el señalamiento de la presencia de sólidos totales, suspendidos totales y disueltos totales, así como la presencia de coliformes, así:

“Las máximas concentraciones obtenidas de sólidos totales (ST), sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos disueltos totales (SDT), se presentaron en los puntos Marina de Santa Marta y Bahía de Santa Marta, respectivamente, esto debido a que el punto de toma de muestra establecido para “Marina Santa Marta” se encuentra cercano al Box Culvert y este lugar debido al intercambio de aguas y presencia de corrientes que entran y salen, se produce un barrido que aporta mayor concentración de sólidos en suspensión sobre el agua.

Las concentraciones de coliformes totales para los puntos Bahía Santa Marta y Marina Santa Marta, cumplen con el límite establecido en la sección 9, artículo 2.2.3.3.9.7 y artículo 2.2.3.3.9.8 del Decreto 1076/2015, por el cual se establecen parámetros permisibles para criterios de calidad para fines recreativos mediante contacto primario y contacto secundario.”

Asimismo, se observa que en informe presentado en fecha 1 de marzo de 2018, se puntualizó que *“Los coliformes termotolerantes presentes en el Punto 2: Bahía de Santa Marta no cumple con el límite establecido en la Sección 9, Artículo 2.2.3.3.9.7. Transitorio”.*

De otro lado, resulta relevante traer a colación lo expuesto en declaración rendida por el señor DEIMER JOSÉ LÓPEZ HERNÁNDEZ:

“Preguntado señor Magistrado Muy bien. Entonces, habida cuenta de que el declarante conoce los hechos sobre los cuales va a rendir declaración, se le solicita, se sirva hacer una narración más o menos detallada en torno de los mismos, contestó, al vertimiento que usted está mencionando. **Responde el interrogado:** Ok, bueno. Digamos que yo laboré en la Marina de Santa Marta, su nombre comercial le llama, desde el período 2018 a 2021. Me desempeñé como ingeniero ambiental y como coordinador de operaciones, en ese tiempo, pues, pude evidenciar a detalle cuáles eran las actividades asociadas a la actividad de la marina, y puedo dar fe de que la marina como tal no tiene o no presenta vertimientos a la bahía, dado que las aguas domésticas, pues, están conectadas a la red de alcantarillado público, actualmente ESSMAR, y lo ver, digamos que las aguas, producto del taller náutico, se almacenan y se disponen con gestores autorizados tal como lo dispone o como lo ordena la licencia ambiental, la cual fue en su momento adjudicado adjudicada, otorgada por el DADSA y posteriormente, pues, cambió a jurisdicción de CORPAMAG. Entonces digamos que, pues durante el tiempo que estuve allí, si entre relación a vertimiento puedo dar fe de. **Preguntado señor Magistrado:** ¿Y entonces, ¿dónde se vierten esas aguas por parte de la marina? **Responde el interrogado** Bueno, como le decía, las aguas domésticas tienen un sistema de colección y llega hasta el alcantarillado público, pues bajo la en estos momentos, infiero que bajo el mar. Y las aguas que se generan por las actividades del taller se

⁶² *Ibidem*

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

almacenan en ISO tanques y se disponen con gestores autorizados aprobados por la autoridad ambiental, cabe resaltar además que dentro de los informes de cumplimiento ambiental se adjuntan todos los soportes respectivos de las disposiciones de estas aguas con los sectores autorizados. **Preguntado señor Magistrado** Muy bien, pero menciónenos, ingeniero, si usted sabe, le consta que en la Bahía de Santa Marta se produzcan algún tipo de vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento o tratadas en forma parcial, que efectuó en entidades diferentes a la donde usted se hallaba vinculado empresas industriales, comerciales, en fin, domésticas por parte de, me refiero a otras a otros usuarios diferentes al que usted en su momento se hallaba laborando. **Responde el interrogado** Ok, bueno, digamos que dentro de los requerimientos que pide la autoridad en la licencia son unos monitoreos de calidad de agua e hidrobiológicos en la marina, eso se hace o dos veces al año, cada 6 meses, en temporada seca y en temporada de lluvia, digamos que el momento de que yo pasaba los reportes a la corporación en los informes de cumplimiento ambiental era notorio que variaban las concentraciones de diferentes tipos de contaminantes notándose de que los principales aportantes o el punto donde se notaba el mayor incremento de estas concentraciones era un punto que tendríamos ubicado justamente cercano al Box Culvert de la 22, que son todas las aguas lluvias que vienen de la calle 22 y desembocan inevitablemente en la marina, digamos que una muestra más de eso es la segmentación que hoy en día tiene la marina en el muelle, que todas las aguas lluvias en temporada de precipitaciones llegan ahí, no sin un tratamiento, con altos contenidos de sedimentos y demás, y pues eso han cambiado la o la calidad de agua de allí, al momento, digamos, que lo comparamos o que en su momento yo hacía las comparaciones, perdón, con los otros puntos que estaban alejados de la del de la desembocadura de la calle 22, las concentraciones eran considerablemente variables, tan así que, de hecho, los mismos informes que hace el IVERMAR, el Instituto de Investigaciones Marinos y Costeros, ellos tienen un punto dentro de la marina y es evidente que durante la temporada seca las concentraciones en todos los informes REDCAM de los últimos 10 años, las concentraciones en época seca cumplen y da como como resultado una calidad de agua idónea o adecuada apenas empiezan las lluvias que hacen nuevamente el monitoreo en el punto donde ellos toman la muestra que literal también es en la desembocadura prácticamente de la calle 22, las concentraciones enseguida aumentan y cambia completamente la calidad de agua, nosotros, bueno, la marina en su momento tenía 4 puntos de monitoreo, uno era allí en, como le comentaba, cerca a la desembocadura de la calle veintidós del Vox Culvert, uno hacia muelle G, entre muelle G y muelle F, que eso queda casi que a la salida de la marina en el cordón frontal, uno al lado exterior, hacia el lado del río Manzanares y otro hacia el otro lado, hacia el lado ya de la ciudad, digamos, lo que es hacia la carrera primera. Obviamente más más cercano hacia la marina y notamos que efectivamente las concentraciones en los puntos que daban de Río Manzanares variaban en época de lluvia, las concentraciones de la calle 22 variaban también en época de lluvia y la externa que iba hacia la calle o que comunica un poco la calle 10, también variaban las concentraciones, digamos que dentro de los reportes que se mandaron a la autoridad siempre se era claro de que la temporada de lluvia a la marina en su momento afectaba gran, o sea, en gran proporción, porque todos los contaminantes llegaban allí, por x o y el motivo, sea por la 22, sea por la calle 10 o sea por el río Manzanares. **Preguntado señor Magistrado** Ingeniero, usted nos está comentando y específicamente el tema en épocas de lluvia, pero en época seca se presentaba o se presenta algún grado de vertimiento, es la pregunta y le insisto, ¿vertimientos de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento o tratamiento parcial? **Responde el interrogado** Ok, bueno, hay que tener que hacer una salvedad, cuando decía de

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

temporada de lluvia, digamos que en la corporación reposan y, de hecho, a la procuraduría se le enviaba copia de todos los eventos que reportó la marina, del de los problemas de la alcantarilla justamente en la calle 22, lo que les hablaba, esa alcantarilla ahí se rebozaba y el vertimiento de agua o el vertimiento de agua doméstica era impresionante sin ningún tipo de tratamiento o sea, no era agua fluvial, sino era agua doméstica que salía de la alcantarilla porque afloraba y hay video, hay fotografías, hay informes que en su momento se le enviaron a las autoridades pertinentes, durante época seca, a mi criterio nunca lo evidencié, sinceramente, estaría cometiendo falacia al decirlo, no lo evidencié, y de hecho, en los análisis que se hacían de calidad de agua, en temporada seca, que no había precipitaciones, pues no, la calidad de agua permanecía entre los parámetros establecidos por el Ministerio.”

En lo atinente a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A., con su contestación allegó informes de **CARACTERIZACIÓN AGUA DE CONSUMO Y VERTIMIENTOS LÍQUIDOS** realizados durante los años 2016 al 2020, señalándose en este último que los parámetro fisicoquímicos, con excepción de cloro libre, y microbiológicos para la muestra de agua potable presenta cumplimiento de los rangos legales, así como el agua residual no domestica analizada, sin embargo, en relación con los análisis fisicoquímicos de agua residual industrial la misma excede el valor legalmente establecido respecto de la concentración de hierro.⁶³

En igual sentido, obra a folio 52 del expediente digital, Informe Técnico de 7 de octubre de 2022, elaborado por profesionales de CORPAMAG, DADSA, y ESSMAR E.S.P., en respuesta a requerimiento probatorio formulado por el Despacho del Magistrado Ponente, en el cual señalaron como resultados de visita técnica realizada el 27 de septiembre de 2022, que la Sociedad Portuaria de Santa Marta no realiza vertimientos de aguas residuales domésticas y no domesticas a fuentes hídricas (Mar Caribe), sino que las realiza a la red de alcantarillado sanitario operada por la ESSMAR, siendo las descargas al medio marino procedentes de la Sociedad Portuaria de Santa Marta únicamente con ocasión de precipitaciones en el sector, por lo que el grado de afectación e impacto de las mismas no resulta representativo.

Por otro lado, obra en el numeral 83 del expediente digital Informe de Monitoreo y Caracterización Fisicoquímica e Hidrobiológica en los Sedimentos Marinos de la bahía de Santa Marta de fecha mayo de 2022 en el cual se señala:

“Para las Grasas y aceites se evidencio presencia de este compuesto en las siete estaciones evaluadas, lo cual se encuentra asociado, además de las fuentes naturales a la carga orgánica producto de las descargas provenientes de vertimientos de aguas residuales por alcantarillado y basuras de la zona urbana, desechos industriales debido a su ubicación: desembocadura del Canal METROAGUA y río Manzanares. Esta variable aumento en relación con estudios de los últimos tres años.

⁶³ Numeral 6,2 del expediente digital

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

(...) Las concentraciones de carbón mineral presentaron una disminución global del 16.3% fuera de la SPSM (SM-01, 02 y 03) respecto al promedio de los monitoreos del primer semestre de 2021, principalmente influenciado por los aportes del río manzanares (SM-02) como resultado del aumento de las precipitaciones que se presentó para la época del monitoreo (IDEAM, 2022) lo cual pudo resuspender la cantidad de dicho material. Por otro lado, al interior de SPSM (SM-04, 05, 06 y 07) también presentó una disminución global del 36,6% respecto al mismo semestre del año 2021. Estos resultados pueden estar asociados a varios factores como: 1) El número de operaciones de cargue de carbón realizados trimestralmente en E4-Muelle 7 y 2) La efectividad de las medidas de manejo empleadas por el puerto en cada época climática para prevenir el vertimiento de carbón al ecosistema marino durante la operación de cargue, así como en las pilas de almacenamiento.”

En informe titulado CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA DE AGUA MARINA PARA LA BAHÍA DE SANTA MARTA, de fecha mayo de 2022⁶⁴, se señala:

“A nivel microbiológico las concentraciones de coliformes termotolerantes, coliformes totales fueron bajas en la desembocadura del río Manzanares. Esto puede estar asociado a la época climática monitoreada dado que aunque no se pueden estar presentando lluvias aguas arriba, se pueden mantener los vertimientos de aguas residuales en la zona urbana y al no cerrarse por completo la desembocadura por la barra de arena, es posible que se mantengan los aportes de agua del río al mar de manera pulsante y de allí las concentraciones observadas. Para estos dos parámetros se resalta que las concentraciones al interior de la dársena de maniobras fueron menores que fuera de la misma. En AM-03 en la zona de fondeo se reportaron las mayores concentraciones de coliformes termotolerantes en toda la bahía, lo cual puede estar asociado a otras fuentes de aguas residuales como la pluma de dispersión del emisario submarino. Los enterococos se reportaron en diez de las catorce estaciones evaluadas lo cual según las concentraciones observadas. Especialmente en las estaciones AM-04 (Sup y Med) y AM-07 Med la concentración fue >120 UFC/100mL, lo que según los valores de referencia de la OMS (2003) se puede presentar riesgo de 1 a 5% para Enfermedades Gastrointestinales (EGI) y un riesgo de 0,3% a 1,9% para presentar Enfermedad Respiratoria Febril Aguda (ERFA). En lo que respecta al Índice de Calidad de Agua Marina (ICAM), en trece de las 14 estaciones monitoreadas se presentaron condiciones aceptables de la calidad del agua. Se observó para el trimestre evaluado una tendencia a encontrar valores más altos de ICAM en las muestras de superficie respecto a las muestras de media columna de agua. En AM-03 se presentó condiciones del agua inadecuadas principalmente influenciado por los valores de nitratos, fosfatos y coliformes termotolerantes.”

Ahora bien, se permite indicar el Tribunal que las probanzas obrantes en el expediente no tienen la virtualidad de acreditar íntegramente los niveles de contaminación que en la actualidad se presentan en la bahía de Santa Marta, no obstante si visibilizan el estado de contaminación histórica que se ha presentado en los últimos años, y se itera, la realización de forma reiterada por parte de algunas entidades de acciones que contaminan el lecho marino,

⁶⁴ Numeral 83 del expediente digital

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

pese al ejercicio de la acción sancionatoria por parte de las autoridades competentes.

Ahora, no puede dejarse de lado que, también se allegaron al plenario pruebas demostrativas de las acciones que se han adelantado por parte de las autoridades implicadas encaminadas a solventar y/o mitiga la situación, sin embargo, las mismas no resultan suficientes para solventar la problemática.

Ciertamente, de conformidad con pruebas aportadas se evidencian acciones encaminadas a generar conciencia ciudadana, tales como jornadas de sensibilización, limpieza submarina, terrestre y aprovechamiento de residuos en las playas del Distrito de Santa Marta⁶⁵; estrategias de sensibilización⁶⁶; y proyectos que han llevado a la reducción del uso de los plásticos de solo uso en el territorio distrital⁶⁷.

Asimismo, a folios 170 a 197 del numeral 1 de la carpeta “1. *EXPEDIENTE DIGITALIZADO*” obra Convenio Interadministrativo No. 211 del 2017 celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives Andreis” – INVEMAR, cuyo objeto consiste en la evaluación de la calidad del recurso hídrico marino costero del Departamento del Magdalena en el marco del programa nacional de monitoreo de la REDCAM, con el propósito de contribuir con información del estado de calidad aguas y sedimentos marinos y costeros, y la contaminación por basura marina en playas turísticas del Magdalena, que soporte la gestión ambiental de CORPAMAG.

De igual forma, es menester señalar que los distintos actos administrativos expedidos por autoridades ambientales imponiendo sanción a las empresas encargadas del manejo del emisario marino y del control de los vertimientos de aguas servidas; permiten establecer que las autoridades ambientales si están realizando los seguimientos correspondientes para evitar la contaminación de nuestros recursos ambientales.

No obstante, es irrefutable la existencia de elementos de juicio dentro del plenario de los cuales es dable colegir que durante los últimos años se han presentado niveles de agentes contaminantes superiores a los permitidos por la legislación colombiana, aunado a la realización de forma reiterada de acciones contaminantes del lecho marino siendo las principales los vertimientos de aguas residuales domésticas, y los vertimientos provenientes del rebosamiento del sistema de alcantarillado.

En este punto, es menester recordar que el artículo 80 de la Constitución Política le impone al Estado la obligación de prevenir los factores deterioro ambiental. En efecto, tal y como se advirtió en las

⁶⁵ Numeral 61 del expediente digital

⁶⁶ Numerales 62, 63 y 64 del expediente digital

⁶⁷ Numerales 68 y 69 del expediente digital

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

consideraciones expuestas inicialmente, los principios de precaución y prevención en materia ambiental resultan de gran relevancia para la adopción de decisiones relacionadas con la garantía del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, y todas las implicaciones que se desprenden del mismo.

Dichos principios se encuentran consagrados en la Ley 99 de 1993 “*por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.*”, la cual consagró en su artículo 1, lo que seguidamente se transcribe:

“ARTÍCULO 1. Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:

1. El proceso desarrollo económico y social del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial.

5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso.

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.

7. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables.

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural o artificial.

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será descentralizado, democrático y participativo.

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y la sociedad civil.

14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica, social y física.”

(Texto subrayado y con negrita del Tribunal)

Al respecto, resulta ilustrativo señalar que la Corte Constitucional en sentencia C-703 de 2010, expuso los elementos que deben concurrir para invocar el principio de precaución y las diferencias entre este y el principio de prevención, indicando *ad litteram*:

“Tratándose de daños o de riesgos se afirma que en algunos casos es posible conocer las consecuencias que tendrá sobre el ambiente el desarrollo determinado proyecto, obra o actividad, de modo que la autoridad competente puede adoptar decisiones antes de que el riesgo o el daño se produzcan, con la finalidad de reducir sus repercusiones o de evitarlas y cuando tal hipótesis se presenta opera el principio de prevención que se materializa en mecanismos jurídicos tales como la evaluación del impacto ambiental o el trámite y expedición de autorizaciones previas, cuyo presupuesto es la posibilidad de conocer con antelación el daño ambiental y de obrar, de conformidad con ese conocimiento anticipado, a favor del medio ambiente [...]”.

El previo conocimiento que caracteriza al principio de prevención no está presente en el caso del principio de precaución o de cautela, pues tratándose de éste el riesgo o la magnitud del daño producido o que puede sobrevenir no son conocidos con anticipación, porque no hay manera de establecer, a mediano o largo plazo, los efectos de una acción, lo cual por ejemplo, tiene su causa en los límites del conocimiento científico que no permiten adquirir la certeza acerca de las precisas consecuencias de alguna situación o actividad, aunque se sepa que los efectos son nocivos [...]”.

Así mismo, el máximo jerarca de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la sentencia de fecha quince (15) septiembre de dos mil dieciséis (2016) proferida dentro del proceso radicado con el número 88001-23-31-000-2011-00011-01(AP) y con ponencia del Consejero GUILLERMO VARGAS AYALA, discurrió *ad litteram*:

“[...] A diferencia del principio de prevención, llamado a operar en ámbitos en los cuales se tiene claridad y certeza respecto de los impactos o implicaciones ambientales de una determinada actividad, producto o proceso, de manera que resulta imperioso anticipar, evitar o mitigar sus efectos nocivos sobre los ecosistemas, el principio de precaución tiene como característica habilitar la toma de decisiones en escenario de incertidumbre ocasionada por la complejidad propia de la acción que se

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

desarrolla en ámbitos técnicos o científicos. Es, entonces, un mecanismo que busca impedir la parálisis de las autoridades frente a la ausencia de certezas respecto de las eventuales consecuencias negativas de una actividad, producto o proceso prima facie legítimo, así como la falta de resultados efectivos en la evitación de daños de la aplicación convencional de los instrumentos de policía administrativa contemplados para la generalidad de las situaciones reguladas por el Estado.

En últimas, como establece el numeral 6 del artículo 1 de la ley 99 de 1993, de conformidad con este principio, “cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. En esta misma línea, el Preámbulo de la CDB hace referencia a este principio, señalando que “cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”. También apuntan en esta dirección el principio 15 de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático³⁵ y el artículo 6 del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces migratorios, adoptado el 14 de agosto de 1995. (...)”

(Texto subrayado y con negrita del Tribunal)

Conforme se infiere del derrotero jurisprudencial traído a colación en forma precedente, el principio de precaución se aplica en los casos en los que no existe certeza científica absoluta acerca de que una determinada actividad conlleve consecuencias negativas para el medio ambiente -incertidumbre científica-, habilitando a la autoridad correspondiente para adoptar medidas tendientes a evitar que se concrete un eventual daño. En efecto, el principio de precaución no opera ante cualquier categoría de daño, sino de aquel detrimento de gran impacto y relevancia, cuyos efectos nocivos impidan que el bien jurídico protegido retorne a su condición anterior, es por ello que es calificado como grave e irreversible.

Así las cosas, teniendo en consideración que en el proceso de la referencia logró demostrarse que de forma histórica se han presentado en la bahía de Santa Marta niveles de agentes contaminantes superiores a los permitidos por la legislación colombiana; que se demostró la realización reiterada y extendida en el tiempo de acciones que afectan el lecho marino y la calidad del agua; que también se acreditó la existencia de diversos procesos sancionatorios adelantados por las autoridades ambientales; este Tribunal adoptará las determinaciones pertinentes a fin de materializar los fines del principio de prevención en materia ambiental, y para tal efecto ordenará al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a realizar las gestiones y estudios tendientes a establecer la calidad del agua y el nivel de contaminación de la bahía de Santa Marta y aguas contiguas.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Sin perjuicio de lo anterior, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE deberá solicitar la colaboración de la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH) para la realización de los estudios pertinentes.

De igual manera, en aras de garantizar el amparo de los derechos colectivos amenazados, se ordenará al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a que dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar conjuntamente con la CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en cada estación climática del año que permita establecer las posibles afecciones ambientales a los ecosistemas marinos derivadas de los distintos agentes contaminantes presentes en la bahía de Santa Marta, y las actividades u obras que se deben realizar para garantizar la conservación de los recursos naturales que puedan verse afectados con el funcionamiento del emisario submarino.

Del mismo modo, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia deberá realizar conjuntamente con la CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en cada estación climática del año que permita establecer las posibles afecciones en la salud de las personas que hacen uso de los balnearios y playas adyacentes a la bahía de Santa MARTA y las actividades u obras que se deben realizar para garantizar la conservación de la salubridad y para evitar la proliferación de enfermedades, en caso de que sea necesario.

Los referidos estudios, deberán ser realizados dentro de los seis (6) meses contados desde la notificación de la sentencia.

Teniendo en consideración que el manejo del emisario submarino actualmente está en cabeza de la empresa de servicios públicos domiciliarios ESSMAR S.A. E.S.P.; y que a través del mismo se efectúa el tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Santa Marta, se ordenará a la referida empresa de servicios públicos y al DISTRITO DE SANTA MARTA, que conforme a sus competencias brinden apoyo técnico, documental y logístico para la ejecución de lo aquí dispuesto.

De igual forma, se ordenará al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR que en el marco de sus competencias brinde la colaboración necesaria para el cumplimiento de las ordenaciones que se impartirán en el proceso de la referencia.

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

Asimismo, se ordenará al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL y DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, que dentro del término de un (1) año siguiente a los seis (6) meses dispuestos para la elaboración de los estudios previamente enunciados, adopten un Plan Maestro de Restructuración para la bahía de Santa Marta, con un horizonte de corto plazo (1 a 3 años) y mediano plazo (5 años), de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, el cual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- i. Un programa de evaluación, prevención, reducción y control de fuentes contaminantes de la bahía de Santa Marta, que deberá contemplar proyectos específicos para cada uno de los factores determinantes de contaminación.
- ii. Un programa de rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros degradados, conservación de especies y biodiversidad marina.
- iii. Un programa de conservación de áreas marinas y costeras protegidas.
- iv. Un programa de educación y uso sostenible
- v. Un programa de evaluación de sistemas de información
- vi. Un programa de gestión estratégica de los intereses marítimos.

Una vez aprobado el respectivo Plan Maestro, deberá constituirse un Comité Ambiental con un representante de cada una de las entidades previamente señaladas, el Comité deberá reunirse cada cuatro (4) meses a efectos de verificar los avances y dificultades en la consecución de metas, desarrollo de programas, proposición de alternativas y/o asunción deberes concretos. La tercera de estas sesiones anuales se destinará para evaluar los resultados de la vigencia y formular el siguiente plan de acción anual.

Como corolario de todo lo expuesto, y teniendo en consideración que en el presente asunto se acreditó la amenaza de vulneración de los derechos colectivos alegados por el extremo activo de Litis, estima la Sala que habrá lugar a emitir decisión en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la acción popular de la referencia, tal como en efecto así se hará constar en la parte resolutive de esta providencia.

4.4. CONDENAS EN COSTAS.

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

Decantado a lo anterior, sea el turno entrar a dilucidar lo concerniente a la condena en costas, y en tal sentido se permite acotar la Colegiatura que la condena en costas en las acciones populares se encuentra regulada por la preceptiva normativa contenida en el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, en los términos que seguidamente se transcriben *ad pedem litterae*:

“ARTICULO 38. COSTAS. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar.”.

(Negrilla y subrayado son del Tribunal)

En este sentido, debe entenderse que la imposición de condena en costas obedece a una facultad dispositiva del Juez, reservada para aquellos casos en los que se compruebe causal objetiva y verificable que la justifique.

Así, es claro que la condena en costas no opera de manera automática u objetiva respecto al extremo procesal que resultara vencido en el litigio, toda vez que deben observarse una serie de factores, tales como la temeridad y/o la mala fe, en donde el operador judicial debe ponderar dichas circunstancias y sustentar la eventual decisión.

En relación con el artículo transcrito, el H. Consejo de Estado en sentencia de siete (7) de junio de dos mil siete (2007), con ponencia del consejero GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO⁶⁸, consideró:

“Es claro, entonces, que en materia de acción popular la condena en costas al demandante solo procede cuando la demanda presentada sea temeraria o de mala fe. Según el artículo 74 del C. de P.C. se considera que existe temeridad o mala fe, en los siguientes casos: (...). La temeridad se define como “Una reprochable conducta mediante la cual una persona independientemente de su posición activa o pasiva dentro del proceso, hace uso indebido de los instrumentos legales de orden sustancial o proceso, -desvirtuándolos-, en busca de efectos favorables a sus pretensiones.”.

En síntesis, la temeridad se configura por el ejercicio arbitrario y sin fundamento de la acción popular, por la formulación de pretensiones sin respaldo alguno, así como también cuando de los hechos y del material probatorio se infiere la absoluta improcedencia de la acción, o cuando se interponen recursos carentes de respaldo, en aras de favorecer únicamente los propios intereses y no los derechos colectivos cuya protección se invoca. Por su parte, la mala fe se define como “el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto”.”.

⁶⁸ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA. Consejero ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO. Bogotá, D.C., siete (7) de junio de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-24-000-2004-90185-01(AP)

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

(Negrilla y subrayado son del Tribunal)

En ese mismo sentido, se pronunció la Sala Especial decisión No. 27 del Alto Tribunal, en sentencia de seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019), con ponencia de la consejera ROCÍO ARAÚJO OÑATE⁶⁹, proferida en el marco del mecanismo de revisión eventual, señalando *ad litteram*.

“6.2.1 En cuanto a las expensas en las acciones populares

113. Conforme con el artículo 38 de la Ley 472 de 1998, hay lugar a reconocer las expensas y gastos procesales **solamente a favor del actor popular que resulta victorioso.**

114. No hay lugar a reconocerlas a favor de la entidad de quien se demanda la protección, salvo que el actor popular hubiese actuado temerariamente o de mala fe. En este último evento, el actor popular estará obligado, además, a cancelar la multa prevista en forma expresa en el artículo 38 ibídem.

115. Al tenor de las reglas del artículo 365 y 366 del Código General del Proceso, se reconocen las expensas que estén causadas en el proceso y se liquidan en la medida de su comprobación. Ello quiere decir que **sólo será posible tasar la suma de las expensas conforme a lo que se acredite y verifique conforme con el expediente, teniendo en cuenta que sólo es posible reconocer las aquellas expensas necesarias para el desarrollo del proceso.**

116. Al tenor del artículo 364 del Código General del Proceso, la liquidación de las expensas procesales incluye el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia y los demás gastos judiciales hechos por el actor popular, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, con inclusión de los honorarios de los peritos contratados directamente por las partes, siempre que aparezcan comprobados y el juez los encuentre razonables, de manera que si su valor excede los parámetros establecidos por el Consejo Superior de la Judicatura y por las entidades especializadas, el juez los regulará.

117. **En caso de que se verifique la actuación del actor popular fue temeraria o de mala fe, resultarán aplicables las reglas señaladas para efectuar la condena y la liquidación de las expensas, en tanto es éste el único evento en que el legislador reconoció la posibilidad de condenarlo a su pago, en favor del agente demandado.**

6.1.2 En cuanto a las agencias en derecho

118. Como la función de las agencias en derecho es la de otorgar a la parte vencedora una razonable compensación económica por la gestión procesal que realizó, al tenor del artículo 38 de la Ley 472 de 1998 **siempre hay lugar a reconocerlas a favor del actor popular que resulta victorioso.**

119. **No hay lugar a reconocerlas a favor de la entidad de quien se demanda la protección, ni siquiera en caso de que el actor popular hubiese actuado de mala fe.** En este último evento, el

⁶⁹ CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SALA VEINTISIETE ESPECIAL DECISIÓN Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

actor popular estará obligado, además, a cancelar la multa prevista en forma expresa en el artículo 38 ibídem.

120. Al tenor de las reglas del artículo 365 y 366 del Código General del Proceso, se reconocen las agencias en derecho que estén causadas en el proceso y se liquidan en la medida de su comprobación. Ello quiere decir que, concretado el hecho de que el actor popular resultó triunfante en la pretensión protectoria, hay lugar a reconocerle las agencias en derecho.

121. No obstante, aun cuando se verifique en forma objetiva su victoria procesal, la tasación de la suma a reconocer por la actividad procesal del actor popular, requiere la valoración del juez respecto de la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada, o de otras circunstancias especiales, a partir de la cual, debe fijar la suma que por razón de agencias en derecho se estimó razonable y acorde.

122. Al tenor del artículo 366 del Código General del Proceso la liquidación de las agencias en derecho procede aun cuando se actúe sin apoderado, y para su fijación se aplican las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas.

123. En caso de que se verifique la actuación del actor popular fue temeraria o de mala fe, al tenor del artículo 38 de la Ley 472 de 1998, no hay lugar a condenar al actor popular al pago de agencias en derecho, por cuanto la literalidad de la disposición, armonizada con el artículo 364 del Código General del Proceso, es claro al establecer que los honorarios corresponden a aquellos que se asumen para sufragar la labor de los auxiliares de la justicia o de los peritos de parte.

124. Ello es así porque las agencias en derecho no corresponden a un pago de honorarios pues, al tratarse de un reconocimiento que se realiza a la parte vencedora, bien sea que haya actuado por intermedio de apoderado o directamente en el proceso, no corresponden al reconocimiento de una labor profesional, sino a la compensación razonable de los esfuerzos de tiempo, dedicación, diligencia y eficacia que tuvo el actor popular y en relación con la naturaleza y duración de la causa procesal.”.

(Negrilla y subrayado son del Tribunal)

Colofón de lo anterior, al no haber incurrido el extremo demandado en ninguna de las irregularidades anteriormente mencionadas, entiéndase temeridad o mala fe, a fin de ser merecedor de la condena en costas, la presente decisión no puede ser diferente a la de abstenerse de condenar en costas a dicho extremo procesal en esta instancia.

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Administrativo del Magdalena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

5. FALLA:

PROCESO	ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE	PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO	DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN	47-001-2333-000-2018-00368-00.

PRIMERO: DECLARAR no probado el medio exceptivo de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesto por el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “JOSÉ BENITO VIVES DE ANDREIS” (INVEMAR); la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA –CORPAMAG; la AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES; el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE; el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL PARA LA SOTENIBILIDAD AMBIENTAL – DADSA; la NACIÓN MINISTERIO DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – CAPITANÍA DE PUERTO DE SANTA MARTA; y las sociedades INVERSIONES MARINA TURÍSTICA S.A., y SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE SANTA MARTA S.A, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR bajo el principio de precaución el derecho colectivo al goce de un ambiente sano de los habitantes del Distrito de Santa Marta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

TERCERO: En aras de garantizar la cesación de la amenaza de los derechos colectivos mencionados, se ORDENA MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a realizar las gestiones y estudios tendientes a establecer la calidad del agua y el nivel de contaminación de la bahía de Santa Marta y aguas contiguas.

Sin perjuicio de lo anterior, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE deberá solicitar la colaboración de la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH) para la realización de los estudios pertinentes.

De igual manera, en aras de garantizar el amparo de los derechos colectivos amenazados, se ordenará al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, a que dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia proceda a realizar conjuntamente con la CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en cada estación climática del año que permita establecer las posibles afecciones ambientales a los ecosistemas marinos derivadas de los distintos agentes contaminantes presentes en la bahía de Santa Marta, y las actividades u obras que se deben realizar para garantizar la conservación de los recursos naturales que puedan verse afectados con el funcionamiento del emisario submarino.

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

Del mismo modo, el MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, dentro del término de seis (6) meses siguientes a la notificación de esta sentencia deberá realizar conjuntamente con la CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA, el INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y la DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – DIMAR - CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS DEL CARIBE (CIOH), un estudio en cada estación climática del año que permita establecer las posibles afecciones en la salud de las personas que hacen uso de los balnearios y playas adyacentes a la bahía de Santa MARTA y las actividades u obras que se deben realizar para garantizar la conservación de la salubridad y para evitar la proliferación de enfermedades, en caso de que sea necesario.

Los referidos estudios, deberán ser realizados dentro de los seis (6) meses contados desde la notificación de la sentencia.

Asimismo, se ordenará al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, CORPORACIÓN AUTOMA REGIONAL DEL MAGDALENA – CORPAMAG, DISTRITO DE SANTA MARTA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL y DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, que dentro del término de un (1) año siguiente a los seis (6) meses dispuestos para la elaboración de los estudios previamente enunciados, adopten un Plan Maestro de Reestructuración para la bahía de Santa Marta, con un horizonte de corto plazo (1 a 3 años) y mediano plazo (5 años), de acuerdo con sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, el cual deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- i. Un programa de evaluación, prevención, reducción y control de fuentes contaminantes de la bahía de Santa Marta, que deberá contemplar proyectos específicos para cada uno de los factores determinantes de contaminación.
- ii. Un programa de rehabilitación y restauración de ecosistemas marinos y costeros degradados, conservación de especies y biodiversidad marina.
- iii. Un programa de conservación de áreas marinas y costeras protegidas.
- iv. Un programa de educación y uso sostenible
- v. Un programa de evaluación de sistemas de información
- vi. Un programa de gestión estratégica de los intereses marítimos.

Una vez aprobado el respectivo Plan Maestro, deberá constituirse un Comité Ambiental con un representante de cada una de las entidades previamente señaladas, el Comité deberá reunirse cada cuatro (4) meses a efectos de verificar los avances y dificultades en la consecución de metas,

PROCESO ACCIÓN POPULAR.
ACCIONANTE PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA
PARA ASUNTOS AMBIENTALES
ACCIONADO DISTRITO DE SANTA MARTA Y OTROS
RADICACIÓN 47-001-2333-000-2018-00368-00.

desarrollo de programas, proposición de alternativas y/o asunción deberes concretos. La tercera de estas sesiones anuales se destinará para evaluar los resultados de la vigencia y formular el siguiente plan de acción anual.

CUARTO: Se ordena a la empresa de servicios públicos domiciliarios ESSMAR S.A. E.S.P., al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR y al DISTRITO DE SANTA MARTA, que conforme a sus competencias brinden apoyo técnico, documental y logístico para la ejecución de lo aquí dispuesto.

QUINTO: DENEGAR las demás pretensiones del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos incoado por PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN – PROCURADURÍA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEXTO: CONFORMAR un comité de verificación integrado por el extremo accionante, el Alcalde del Distrito de Santa Marta, el Representante Legal de ESSMAR S.A. E.S.P., o sus delegados quienes deberán tener poder suficiente para comprometerlos, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Director de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, el representante legal del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - INVEMAR-, el Representante Legal del Departamento Administrativo Distrital para la Sostenibilidad Ambiental – DADSA, el Director de la Dirección General Marítima – Capitanía de Puerto Santa Marta, y el suscrito Magistrado Ponente, quien la presidirá. El Comité se reunirá periódicamente según las necesidades ya sea a solicitud del Magistrado Ponente o de las partes, previa citación por el medio más eficaz.

SÉPTIMO: REMÍTASE copia de esta providencia a la Defensoría del Pueblo en términos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ADONAY FERRARI PADILLA
Magistrado

(Ausente con permiso)
MARÍA VICTORIA QUIÑONES TRIANA
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ
Magistrada